

2ª Alteração Contratual
COGO PATRIMONIAL LTDA.

CNPJ: 58.355.485/0001-16 – NIRE: 32203457729

Pelo presente instrumento particular da 2ª alteração do Contrato Social:

LUIZ ROBERTO COGO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13 de janeiro de 1956, portador do CPF n. 809.749.108-72 e da Carteira de Identidade n. 5.086.719 SSP-SP, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630.

EDNA ALVES DOS SANTOS COGO, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22 de julho de 1959, portadora do CPF n. 032.774.148-17 e da Carteira de Identidade n. 9.498.278 SSP-SP, residente e domiciliada a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630;

CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, brasileira, divorciada, médica, nascida em 09 de maio de 1984, portadora do CPF n. 111.768.167-05 e da Carteira de Identidade n. 1.801.075 SSP-SP, residente e domiciliada à Av Rio Branco, n. 1384, apto 401, Praia do Canto, Vitória, 29055-642;

sócios da **COGO PATRIMONIAL LTDA.**, com sede na Rua João da Cruz, n. 25, Sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-620, com contrato social arquivado na JUCEES sob o n.º NIRE 32203457729, em 04/11/2024, e inscrita no CNPJ sob o nº 58.355.485/0001-16, RESOLVEM alterar e consolidar seu contrato social conforme Lei 10.406, Código Civil, em seus artigos 1052 a 1087, e Manual da Limitada, ANEXO IV, da Instrução Normativa 81/2020 e 01/2024, ambas emitidas pelo DREI (*Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração*), conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da entrada de Novo Sócio

Nesse ato, os sócios admitem a entrada de **RODRIGO ALVES COGO**, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens, empresário, nascido em 28 de janeiro de 1987, portador do CPF n. 117.121.317-45, com endereço comercial à Rua João da Cruz, n. 25, Sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-620 em razão da cessão não onerosa abaixo descrita.

CLÁUSULA SEGUNDA – Cessão Não Onerosa de Cotas de LUIZ ROBERTO COGO e EDNA ALVES DOS SANTOS COGO

O sócio, ora também **CEDENTE**, **LUIZ ROBERTO COGO** cede e transfere, não onerosamente, 461.035 (*quatrocentas e sessenta e uma mil e trinta e cinco*) quotas, correspondentes a 50.50% do capital da sociedade, sendo R\$ 1,00 (*um real*) cada quota. Desse montante, 230.517 foram cedidas à **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** pelo valor nominal total de R\$ 1,00 (*um real*) cada cota, totalizando R\$ 230.517 (*duzentos e trinta mil, quinhentos e dezessete reais*). Iguais 230.517 cotas foram cedidas a **RODRIGO ALVES COGO** pelo valor nominal total de R\$ 1,00 (*um real*) cada cota, também totalizando R\$ 230.517 (*duzentos e trinta mil, quinhentos e dezessete reais*). As doações são dispensadas da colação.

A sócia, ora também **CEDENTE, EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** cede e transfere, não onerosamente, 451.487 (*quatrocentas e cinquenta e uma mil, quatrocentas e oitenta e sete*) quotas, correspondentes a 49.46% do capital da sociedade, sendo R\$ 1,00 (*um real*) cada quota. Desse montante, 225.743 foi cedido à **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** pelo valor nominal total de R\$ 1,00 (*um real*) cada cota, totalizando R\$ 225.743 (*duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais*). Iguais 225.743 cotas foram cedidas a **RODRIGO ALVES COGO** pelo valor nominal total de R\$ 1,00 (*um real*) cada cota, também totalizando R\$ 225.743 (*duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais*). As doações são dispensadas da colação.

A sócia, ora também **CEDENTE, CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** cede e transfere, não onerosamente, 75 (*setenta e cinco*) quotas no R\$ 1,00 (*um real*) cada quota à **RODRIGO ALVES COGO**.

Parágrafo único. Assim, o sócio **LUIZ ROBERTO COGO** permanece na sociedade, retendo 102 (*cento e duas*) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (*um real*) cada, correspondente à participação societária de 0,01% do capital da sociedade, equivalente a R\$ 102 (*cento e dois reais*), ao passo que a sócia **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** permanece na sociedade com 100 (*cem*) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (*um real*), correspondente a participação acionária de 0.01% equivalente a R\$ 100 (*cem reais*). .

CLÁUSULA TERCEIRA – Redistribuição do Capital Social

Em face das cessões das quotas, o capital social da Sociedade **COGO PATRIMONIAL LTDA.**, no valor de R\$ 912.874 (*novecentos e doze mil, oitocentos e setenta e quatro reais*), totalmente subscrito e integralizado, equivalente a 912.874 (*novecentos e doze mil, oitocentos e setenta e quatro*) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (*um real*) cada, fica distribuído da seguinte forma entre os Sócios:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	%
LUIZ ROBERTO COGO	102	R\$ 102	0.01%
EDNA ALVES DOS SANTOS COGO	100	R\$ 100	0.01%
CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO	456.336	R\$ 456.336	49.98%
RODRIGO ALVES COGO	456.336	R\$ 456.336	49.98%
TOTAL	912.874	R\$ 912.874	100.00%

CLÁUSULA QUARTA – Sub-Rogação Quando da Aquisição Primária

A sócia **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO**, declara que a aquisição originária de suas cotas na criação da empresa fora por sub-rogação de valores doados por **LUIZ ROBERTO COGO** no ano de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – Da Reserva do Usufruto

Os sócios **LUIZ ROBERTO COGO** e **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** reservam para si o **direito real de usufruto vitalício das cotas cedidas**, detendo o direito de posse, uso, administração, veto, voto e percepção dos frutos, não sendo necessária qualquer vontade, anuência ou ciência dos **CESSIONÁRIOS** nu-proprietários, para deliberações sociais de qualquer natureza.

CLÁUSULA SEXTA – Do Direito de Acrescer

Em caso de falecimento de **LUIZ ROBERTO COGO** e/ou de **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, fica reservado o usufruto sucessivo em favor do outro sobrevivente com direito de acréscimo, na forma do art. 1.411 do Código Civil.

Parágrafo único. A integralidade do usufruto somente se extinguirá após o falecimento de ambos os **CEDENTES**, nos termos do art. 1.410, inc. I, do Código Civil.

**DA REORGANIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL,
CONVERSÃO DAS QUOTAS E RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Instituição e Distribuição de Classes de Cotas

Os sócios, na forma do manual de Sociedade Limitada da Instrução Normativa (IN) nº 81 de 2020 do DREI¹, deliberam pela reorganização do capital, que continua em 912.874 (*novecentos e doze mil, oitocentas e setenta e quatro*) quotas, mas que passa a ser dividida em 2 (*duas*) classes distintas, A e B.

Parágrafo Primeiro. As 202 (*duzentas e duas*) cotas somadas dos sócios **LUIZ ROBERTO COGO** e **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** serão da Classe A, e perfazem um total de R\$ 202 (*duzentos e dois reais*), no valor de R\$ 1,00 (*um real*) reais cada, e 912.672 (*novecentos e doze mil, seiscentas e setenta e duas*) quotas de classe B, no valor de R\$ 1,00 (*um real*) cada, sem modificação dos percentuais participativos, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	%
LUIZ ROBERTO COGO	102	R\$ 102	0.01%
EDNA ALVES DOS SANTOS COGO	100	R\$ 100	0.01%
CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO	456.336	R\$ 456.336	49.98%
RODRIGO ALVES COGO	456.336	R\$ 456.336	49.98%
TOTAL	912.874	R\$ 912.874	100.00%

¹ São admitidas quotas de classes distintas, nas proporções e condições definidas no contrato social, que atribuam a seus titulares direitos econômicos e políticos diversos, podendo ser suprimido ou limitado o direito de voto pelo sócio titular da quota preferencial respectiva, observados os limites da Lei nº 6.404, de 1976, aplicada supletivamente.

Parágrafo Segundo. A **distribuição dos dividendos não será proporcional** às participações societárias na forma do artigo 1007 do Código Civil, ficando já acordado entre as partes que a desproporcionalidade é intrínseca aos direitos das cotas, de modo que, por exemplo, a reserva do usufruto, a inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e direitos políticos já seriam restrições reais que permitem a desproporcionalidade sem que isso viole algum preceito legal (*presente ou futuro*) que proíba a distribuição desproporcional sem motivo, visto que, no caso, a desproporcionalidade está declarada e acordada entre as partes. Além disso, e sem exclusão de qualquer outro exemplo de desproporcionalidade, as partes entendem e acordam que a eventual desproporcionalidade de horas trabalhadas também serve como justificativa para eventual distribuição desigual entre as partes.

Parágrafo Terceiro. Em qualquer circunstância, e mesmo pensando em eventual futura nulidade de cláusulas declaradas pela via judicial, o sócio **LUIZ ROBERTO COGO** sempre terá o direito de **veto** de qualquer compra e venda de imóveis e de qualquer alteração societária (*golden share*), mesmo que, em hipótese, tenha sido voto vencido por eventual alteração judicial ou não dos poderes de voto das cotas. Essa cláusula se mantém ativa independente da manutenção ou não do sistema de Classes de Cotas da presente sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – Da Administração Empresarial

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUIZ ROBERTO COGO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Primeiro. Todos os atos podem ser praticados pelo sócio acima indicado, independente se constituído ou não no objeto social, como a alienação ou a oneração de bens imóveis.

Parágrafo Segundo. Em caso de falecimento ou de incapacidade civil do administrador, assumirá a administração da sociedade, em conjunto, a Sra. **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO, CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e **RODRIGO ALVES COGO**, que atuarão em conjunto. Com fulcro na disposição do DREI n. 01/2024 em sua última versão até a presente data, notadamente na ampliação das regras das Sociedades Anônimas no uso das Limitadas, e considerando que esta empresa elegeu a escolha supletiva da Lei 6.404/76 (Lei das SAs), fica desde já permitido que administradores dessa empresa possuam residência no Exterior, o que também já era permitido para a participação em Conselhos. O referido administrador residente no exterior deverá, no entanto, ter um procurador local com poderes para representa-lo nas obrigações que demandam presença física no país, como para receber citações e intimações, ou outras que se façam necessárias.

Parágrafo Terceiro. Aos administradores da sociedade compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo, para tanto, realizarem todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma. Poderão os administradores, ainda, abrir, de forma conjunta, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais e empresariais, confessar

dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo, ainda, realizar a compra e venda de bens imóveis, sejam os atualmente integralizados na empresa mesmo sem ser em caráter de estoque, como também a eventual compra de novos imóveis com o rendimento da empresa.

Parágrafo Quarto. Faculta-se aos sócios(as) administradores, em ato conjunto - quando assim exigido, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a sua duração. O mandato judicial poderá ser outorgado pelo administrador, incluindo nos poderes a cláusula ad judicium et extra.

Parágrafo Quinto. No caso de venda de imóveis da Sociedade, o quórum de aprovação de venda é de maioria do capital votante, inclusive após o falecimento de um ou mais dos Cotistas Classe A. Havendo o falecimento de apenas um dos cotistas Classe A, o outro terá 100% do direito de voto da empresa. Na ocasião do falecimento de ambos os cotistas Classe A, e conforme disposição nesse contrato, os direitos políticos são retomados pela Cota Classe B. Após esse momento, e apesar da assinatura conjunta das atividades empresariais, fica estipulado que, **para venda de imóveis**, é permitida a decisão condicionada ao Direito de Preferência baixo exposto, de modo que todos os administradores signatários da empresa deverão assim proceder, mesmo que tenha sido voto vencido.

Direito de Preferência Interno na Venda de Imóvel

Alínea “a”: Após o falecimento de ambos os Sócios Classe A, e na hipótese de um dos sócios Classe B quiser vender um bem imóvel, este deverá levar o pleito para votação de todos. Havendo unanimidade no interesse de venda, proceder-se-á como esperado. No entanto, caso um ou mais sócio Classe B vote contrário à venda a terceiro, este sócio terá a preferência de adquirir o imóvel no prazo de 12 (doze) meses pelo valor de mercado tal qual avaliação justa do momento em que se pretende a venda. O pretendo sócio comprador terá a benesse de pagar o imóvel ao longo dos 12 meses, com o valor corrigido pelo IPCA até o pagamento total do bem. No entanto, caso não haja qualquer pagamento dentro de 8 (oito meses), entender-se-á que o interessado não tem capacidade financeira para aquisição do bem e, com isso, o prazo será acelerado de maneira a permitir a Sociedade proceder a venda desse bem a terceiro.

Parágrafo Sexto. Após o falecimento dos cotistas Classe A, os sócios terão direito a veto das seguintes matérias: a) alterações contratuais que **modifiquem a composição societária**; b) **contração de empréstimos** em nome da sociedade (se permitido); c) **compra e venda de móveis** de valor unitário acima de R\$ 10.000 (dez mil reais) e; d) a **compra de bens imóveis**, independente do valor. Frisa-se que a condicionante para a venda bens imóveis está disposta no parágrafo e alínea antecedente.

Parágrafo Sétimo. Os administradores da sociedade possuem direito a remuneração compatível com valores de mercado **desde que** tenham dedicação exclusiva à empresa e/ou dedicação que ocupe ao menos 70% do seu dia a dia profissional. Enquanto vivos um ou mais dos sócios Classe A, a maioria dos votos definirá a remuneração do(s) administrador(es). Após o falecimento de ambos os sócios Classe A, a decisão da remuneração deverá ser unânime. Na ocasião de empate, os sócios deverão contratar um Consultor/Perito

independente para que avalie os critérios objetivos de mercado e tome uma decisão pela empresa. Essa decisão deverá ser respeitada pela empresa. A escolha do Consultor/Perito deverá ser feita em comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA NONA – Direito de Votos, Reunião de Sócios e Deliberações Sociais

As quotas de Classe A, são detentoras de 100% do direito de voto, independente da sua proporção na participação do capital social. Sendo o direito a voto exercido exclusivamente pelos detentores das quotas de Classe A, as deliberações dos Sócios poderão ser tomadas mediante simples alteração do Contrato Social quando definido pela maioria do capital votante, dispensando, em qualquer caso, as formalidades de publicação das Atas de Reuniões e demais documentos societários, exceto quando expressamente exigido pelas leis aplicáveis ao Tipo Jurídico das Sociedades Limitadas.

Parágrafo Primeiro. As quotas de classe B não dispõem de direito a voto, respeitado seu direito de participação nas reuniões, com poder de voz e audição, devendo cada um dos seus titulares ser convocados na forma deste contrato. Havendo quotas preferenciais sem direito a voto, para efeito de cálculo dos quóruns de instalação e deliberação previstos no Código Civil, consideram-se apenas as quotas com direito a voto. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

Parágrafo Segundo. O presente contrato somente poderá ser alterado por deliberação dos sócios detentores de quotas de Classe A. As deliberações e resoluções, qualquer que seja o seu objeto, terão validade e eficácia se aprovadas pela maioria do Capital Social votante da sociedade, devendo ser observada as disposições constantes no Acordo de Sócios desta Sociedade, quando houver.

Parágrafo Terceiro. A convocação para reunião de sócios, quando necessária, poderá ser realizada por meio online, através de envio de mensagem em um grupo de envio de mensagens instantâneas, e, no caso de sua impossibilidade, por mensagem de texto, e-mail, carta, telegrama ou qualquer outro meio que permita a identificação dos sócios, com a observância da antecedência mínima de 2 (*dois*) dias da data da realização da Reunião, quando em primeira convocação, e de 1 (*um*) dia quando em segunda convocação, ficando dispensadas as formalidades de convocação, quando todos os Sócios votantes comparecerem.

Parágrafo Quarto. As reuniões poderão ser realizadas, preferencialmente, por deliberação em texto enviada por escrito para o grupo de envio de mensagens instantâneas, por vídeo conferência ou qualquer outro meio virtual que permita a identificação dos sócios e será permitida a assinatura da ata de forma digital.

Parágrafo Quinto. A reunião, quando necessária, será dispensada se a matéria for anteriormente decidida por escrito (*ainda que virtualmente*), com assinatura ou evidente concordância de todos os sócios com direito a voto, independentemente de aprovação ou não, unânime ou não, da matéria.

Parágrafo Sexto. As atas não registradas produzem efeitos entre as partes, inclusive sócios ausentes, dissidentes e detentores de quotas de Classe B.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Proteção Patrimonial

As quotas ora **CEDIDAS** e transferidas são também gravadas com cláusulas de **inalienabilidade**, **incomunicabilidade** e **impenhorabilidade**, extensivas a todos e quaisquer acréscimos, frutos, rendimentos, lucros, dividendos, novas quotas decorrentes de aumento de capital por qualquer razão, bem como os bens que se sub-rogarem, seus frutos e quaisquer rendimentos oriundos ou advindos desses bens livres de constrições judiciais, por força do art. 1.659, inc. I, do Código Civil. **Reitera-se que a cláusula de incomunicabilidade prevalece independente de lei superveniente que disponha em contrário.** Por ocasião dessa cessão não onerosa de quotas, os sócios tem a ciência de que o PLS 04/2025 propõe centenas de alterações no Código Civil, uma delas com a possível extensão dos frutos do bem doados como se patrimônio em comum fosse nos casos de comunhão parcial. Essa cláusula de incomunicabilidade, portanto, se antecipa ao caso de **eventual** vigência dessa cláusula, e roga-se nos princípios de liberalidade econômica para extrapolar a incomunicabilidade, novamente, a despeito de eventual alteração superveniente da lei.

Flexibilização da Inalienabilidade, Direito de Preferência e Veto para Alterações Societárias Após Falecimento Sócios Classe A

Parágrafo Primeiro. Após o falecimento de todos os sócios Classe A, os sócios Classe B poderão - individualmente - pleitear a venda total ou parcial de suas cotas. À luz do art. 1081 do CC, a compra/venda deverá respeitar o direito de preferência dos sócios, que terão o prazo de 60 (sessenta) dias para decidir. O silêncio é entendido como negativa.

Parágrafo Segundo. Em havendo uma venda parcial entre sócios, criando assim uma desproporcionalidade entre os mesmos, ficam ativos os institutos do **tag along** e **drag along**, cláusulas abaixo detalhadas.

Parágrafo Terceiro. Não havendo interesse na operação entre sócios, e na hipótese de existir interesse de compra por terceiros, em igualdade de condições àquelas ofertadas internamente, o sócio **não retirante** terá o direito de veto dessa possível transação.

Alínea “a”. Na hipótese de veto da venda, as partes terão de escolher um dos dois caminhos a seguir, a ser decidido nos 60 (sessenta) dias seguintes ao veto:

- a)** dissolução total da empresa com a devida apuração do Valor Justo de Mercado;
- b)** suspensão da permissão do evento de liquidez e/ou de qualquer alteração do quadro societário que modifique a distribuição política ou sociteária pelo prazo de 02 (dois) anos, período no qual não poderá haver venda ou dissolução, cabendo às partes o estudo de uma saída amigável. Ao final dos dois anos, e sem solução amigável, operar-se-á a dissolução forçada e total da empresa, com a venda do patrimônio tendo como referência o Valor Justo de Mercado e/ou os valores efetivamente pagos pelo mercado.

Parágrafo Quarto. O **Valor Justo de Mercado** será feito por um Avaliador Independente. O Valor Justo de Mercado será o preço que o Avaliador Independente determinar, por escrito, como sendo o preço justo por quota da Sociedade, considerando no *valuation* os possíveis critérios de avaliação e as condições econômicas da Sociedade na ocasião da venda e tendo como base a venda entre um possível comprador e um possível vendedor, em condições normais de mercado. O Avaliador Independente deverá considerar todos os fatores apropriados e usuais a partir do método de Fluxo de Caixa Descontado, devendo ser instruído especialmente para: (i) considerar, ainda, lucro futuro, e avaliação de fundo de comércio, ou outros termos dados para avaliação de bens intangíveis, tais como ponto, clientela e marca; (ii) considerar se tais novas Quotas representarão interesse majoritário ou minoritário, conforme o caso; (iii) considerar o montante e a estrutura das obrigações da Companhia/Sociedade e (iv) os bens intangíveis. A avaliação da Sociedade deverá ser concluída pelo Avaliador Independente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da entrega dos documentos contábeis necessários à avaliação.

Parágrafo Quinto. Após o falecimento dos sócios Classe A, a cláusula de impenhorabilidade fica flexibilizada para permitir a cessão de bens ou cotas em garantia para promoção do objetivo social da empresa com o fim de aumentar seu patrimônio ou negócios. Não é permitida a penhorabilidade em favor de interesses pessoais de um dos sócios, mas apenas e tão somente para gerar oportunidade de aumento do patrimônio e de negócios em nome da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Opção de Compra pelos Detentores da Cota Classe A / Call Option

Sem prejuízo da possibilidade de exclusão administrativa de sócios, a Opção de Compra poderá ser exercida pelo **LUIZ ROBERTO COGO** e/ou **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** ao seu exclusivo critério e baseado, em relação à parte ou à totalidade das Quotas em relação à qualquer dos outros sócios ora listados (*individual ou coletivamente*): **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e **RODRIGO ALVES COGO**, sem que possa existir qualquer forma de oposição por parte dos mesmos em relação ao exercício da Opção de Compra. A opção de compra será exercida pelo valor de R\$ 1,00 (*um real*) sem qualquer acréscimo de qualquer natureza, na forma do artigo 315 do Código Civil e baseada na liberalidade contratual das partes expressamente aceita por todos nesse ato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Prevalência do Acordo de Sócios

Em caso de conflito de cláusulas ou interpretação entre o futuro Acordo de Sócios e o Contrato Social, há de prevalecer o disposto no Acordo de Sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – Dissolução, Interdição e Apuração de Haveres

A sociedade pode se dissolver ou modificar de acordo com as regras do Código Civil, e também de acordo com o futuro Acordo de Cotista a ser votado e assinado entre os Cotistas. Fica estipulado também que poderá haver condições de perda de cotas sociais em razão do não cumprimento das responsabilidades atinentes ao ônus de ser sócio, o que será igualmente detalhado em Acordo de

Cotista. As regras procedimentais e de apuração de haveres desse bloco (*interdição ou dissolução por exclusão, retirada ou falecimento*) se dividem nos seguintes cenários:

- Exclusão Administrativa de Sócio Classe A
- Retirada Voluntária de Sócio Classe A
- Falecimento de Sócio Classe A
- Interdição Sócio Classe A
- Exclusão Administrativa de Sócio Classe B
- Retirada Voluntária de Sócio Classe B
- Falecimento de Sócio Classe B
- Interdição ou Incapacidade de Sócio Classe B

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA –Exclusão Administrativa e Retirada Voluntária de Sócio Classe A

O presente contrato **não** admite exclusão administrativa (*art. 1.085 do Código Civil*) de sócio detentor de quotas de Classe A, salvo se por desídia grave, o que precisa ser validado pela via judicial. Os sócios Classe A podem, no entanto, voluntariamente querer sair da sociedade. Nesse caso, e conforme previsão expressa no item 4.4.3, seção IV, do Manual de Registro de Ltda, Anexo IV da IN 81, alterado pela Instrução Normativa DREI nº 55, de 2 de junho de 2021, deverá ser respeitado o prazo mínimo e antecedente de 30 (*trinta*) dias, devendo o sócio retirante comunicar aos sócios remanescentes sua decisão, através de notificação escrita, que produzirá seus devidos efeitos em 60 (*sessenta*) dias após o recebimento comprovado dos sócios notificados. Essa cláusula não se confunde com eventual doação de cotas futuras, mas escolha unilateral do Sócio Classe A em sair da sociedade recebendo, para tanto, a apuração de haveres que, nesse caso, deverá ser feita com base no valor exato do capital social, sem qualquer acréscimo de qualquer natureza, na forma do artigo 315 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – Falecimento de Sócio Classe A

Em caso de falecimento de sócio detentor de quotas Classe A, as cotas serão liquidadas pelo exato valor nominal do capital social, e, quando oportuno, se fará a redução do capital social na mesma proporção - sem necessidade de finalização de inventário ou qualquer outra autorização. Isso porque na hipótese de falecimento de um dos Sócios Classe A, a Empresa fará a apuração de haveres baseada no exato valor nominal das cotas do sócio falecido da Classe A, valor esse a ser pago aos herdeiros dentro de 60 (*sessenta*) dias do falecimento do mesmo para que o montante possa ser inventariado pela família do sócio falecido. O pagamento da apuração de haveres gera o imediato direito ao reajuste do capital social com a redução da referida cota, visto que não é a sociedade que será inventariada, mas a apuração de haveres advinda da mesma.

Parágrafo Único. Na ocasião do falecimento ou retirada de todos os detentores da Classe A, hoje **LUIZ ROBERTO COGO** e **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, os poderes políticos de voto serão restabelecidos para a Classe B e demais cláusulas de direito protetivo da minoria da Classe A perdem o efeito em relação à sociedade, uma vez que não mais aplicável pela ausência superveniente de sócios

Classe A. Nenhum outro sócio pode assumir cotas Classe A, a não ser na hipótese de um reajuste e readequação de todo Contrato Social para reajuste de todas as classes e seus direitos e deveres.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – Interdição ou Incapacidade de Sócio Classe A

Em caso de interdição ou incapacidade superveniente de sócio detentor de quotas classe A, a sociedade continuará sem alteração. No entanto, caberá à Sociedade realizar o pagamento referente ao usufruto e lucros do sócio incapacitado ao curador judicialmente apontado, através de transferência bancária de titularidade do mesmo, ou nas condições previstas em acordo de sócios, segundo os termos indicados no mesmo instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – Exclusão Administrativa de Sócio Classe B

Os sócios detentores de quotas de classe B poderão ser excluídos de forma administrativa, na forma do art. 1.085 do Código Civil, mediante o registro de alteração contratual com a aprovação dos sócios detentores da maioria votante das quotas de classe A. Essa cláusula não se confunde com a *call option*.

Parágrafo Primeiro. Nesse caso, caberá aos sócios de Classe A a definição da metodologia de apuração de haveres, que pode seguir o preceito da *call option*, ou a regra de retirada voluntária de sócios Classe B, ou o valor exato nominal das cotas sociais conforme o último Contrato Social ou, ainda, uma avaliação do patrimônio líquido da empresa. Em nenhuma hipótese frutos futuros poderão ser considerados no cálculo da exclusão do Sócio Classe B.

Parágrafo Segundo. Após o falecimento de todos os Sócios Classe A, e a restauração dos direitos políticos aos sócios de Classe B, a eventual exclusão de um dos sócios deverá seguir os trâmites legais. Nessa hipótese, será devida a apuração de haveres, não sendo possível a aplicação da metodologia de Fluxo de Caixa Descontado, mas a apuração de haveres do sócio excluído dar-se-á por balanço de determinação do valor patrimonial das quotas/ações que será levantado à data do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – Retirada Voluntária de Sócio Classe B

Para qualquer caso de retirada voluntária de sócio Classe B, conforme previsão expressa no item 4.4.3, seção IV, do Manual de Registro de Ltda, Anexo IV da IN 81, alterado pela Instrução Normativa DREI nº 55, de 2 de junho de 2021, deverá ser respeitado o prazo mínimo e antecedente de 30 (*trinta*) dias, devendo o sócio retirante comunicar aos sócios remanescentes sua decisão, através de notificação escrita, que produzirá seus devidos efeitos em 60 (sessenta) dias após o recebimento comprovado dos sócios notificados. Nesses casos, o sócio retirante exerce seu direito de opção de venda (*put option*) no valor fixo de R\$ 1,00 (*um real*), independente do valor de suas cotas sociais e/ou do patrimônio líquido da empresa. Essa hipótese não se confunde com a venda das cotas com a consensual aceitação dos demais sócios e o respeito ao Direito de Preferência.

Parágrafo Único. A sociedade será resolvida em relação ao sócio retirante ao final do prazo estipulado no parágrafo anterior, devendo a sociedade ao final do mesmo, arquivar a notificação de retirada, devidamente assinada pelo retirante e com recebimento cientificado pelo remanescente, na Junta

comercial competente, que por sua vez anotarà no cadastro da empresa a retirada do sócio, não havendo necessidade de alteração contratual imediata.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – Falecimento e Interdição de Sócio Classe B

As tratativas quando do falecimento de Sócios Classe B se dividem em dois momentos:

- a)** Falecimento ou Interdição de Sócio Classe B **antes** do Falecimento de todos os Sócios Classe A
- b)** Falecimento do Sócio Classe B **depois** do falecimento de todos os sócios Classe A

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Falecimento de Sócio Classe B **antes** do Falecimento de todos Sócios Classe A // Da **Reversão** da Cessão Não Onerosa

Na hipótese de falecimento de **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e/ou de **RODRIGO ALVES COGO** **antes** do falecimento dos CEDENTES, a totalidade das quotas doadas àquele sócio falecido retornará automaticamente para o patrimônio de ambos os **LUIZ ROBERTO COGO** e/ou **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** ou, caso um dos ora CEDENTES faleça antes, a integralidade retorna para o CEDENTE que sobreviver, nos termos do art. 547 do Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – Interdição de Sócio Classe B **antes** da morte dos Sócios Classe A

Da **Reversão** da Cessão Não Onerosa // Por Instituição dos Sócios

Considerando a liberalidade contratual entre as partes, todas capazes, decide-se pelo uso estendido - ora acordado - do artigo 547, CC/02, de modo que a reversão da cessão não onerosa também pode ocorrer em caso superveniente de um dos **CESSIONÁRIOS** Classe B se encontrar incapaz ou interditado, mas não apenas em caso de morte (*conforme cláusula anterior*). Essa reversão não pode, por outro lado, prejudicar eventual legítima, se for o caso. A razão, no entanto, dessa reversão é para que as partes possam reorganizar os objetivos sociais. Sendo assim, na hipótese de interdição ou incapacidade superveniente de **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e/ou de **RODRIGO ALVES COGO** antes do falecimento dos CEDENTES, a totalidade das quotas doadas àquele sócio falecido retornará automaticamente para o patrimônio de ambos os **LUIZ ROBERTO COGO** e/ou **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** ou, caso um dos ora CEDENTES faleça antes, a integralidade retorna para o DOADOR que sobreviver, nos termos do art. 547 do Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – Falecimento de Sócio Classe B **após** morte dos Sócios Classe A

Em caso de falecimento de sócio detentor de cotas Classe B após o falecimento de ambos **LUIZ ROBERTO COGO** e de **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, as cotas Classe B do sócio falecido serão sucedidas exclusivamente pelos filhos herdeiros, vez que o eventual cônjuge não herda as cotas vide doação ora realizada nesse pacto (*e acaso o fazendo por força judicial, deverá respeitar os comandos da*

Cláusula Vigésima-Terceira). Reitera-se que essa Cláusula Vigésima-Segunda se aplica no cenário de um dos ora sócios Classe B falecerem **depois de ambos** os Sócios Classe A, de modo que se o falecimento do Classe B ocorrer ainda com um ou dos sócios Classe A em vida, a regra a ser adotada está disposta na Cláusula Vigésima. O procedimento de sucessão dos herdeiros / filhos dos sócios de Classe B, para fins da hipótese da Cláusula Vigésima-Segunda, **estará condicionado à faixa etária em que esses herdeiros se encontrem no momento da sucessão**, assim resumido:

- a. Herdeiros com MAIS de 25 anos: assumem as cotas Classe B compatível com seu quinhão
- b. Herdeiros com MENOS de 25 anos: aqueles com mais de 25 anos assumem a sua cota-parte/quinhão na Classe B e os menores de 25 anos terão as cotas Classes B convertidas em Classe C até que completem 25 anos, conforme estipulado abaixo nessa cláusula

Parágrafo Primeiro. Sucessores dos Sócios Classe B com MAIS de 25 anos

Se um ou mais sucessores de **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e/ou de **RODRIGO ALVES COGO** tiver 25 anos completos na data da abertura da sucessão, estes herdeiros terão o direito de assumir as próprias Cotas Classe B - conforme seu quinhão - com todos seus direitos e deveres societários como ora dispostos. Nesse cenário em que os Sócios Classe A já faleceram, as Cotas Classe B já terão os seus direitos político e econômicos totalmente estabelecidos (*conforme Cláusula Décima-Quinta, parágrafo único*), que serão, portanto, transferidos ao sucessor maior de 25 anos completos.

Parágrafo Segundo. Sucessores dos Sócios Classe B com MENOS de 25 anos

Se um ou mais sucessores de **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e/ou de **RODRIGO ALVES COGO** **não** tiver 25 anos completos na data da abertura da sucessão, estes herdeiros terão as Cotas Classe B a que teriam direito convertidas em Classe C, ora definidas como:

Cotas Classe C	Situação
Direito Político (voto, veto, decisão...)	Suspensão
Direito Econômico (dividendos, frutos...)	Retenção e Reserva Obrigatória
Tempo de Duração	Temporário, conforme idade dos sócios e até atingir 25 anos completos
A quem se destina	Aos herdeiros dos Sócios Classe B apenas na hipótese de terem menos de 25 anos quando do falecimento de seu pai ou mãe (sócio Classe B)

Alínea “a” – Mudança Contrato Social

O Sócio Classe B sobrevivente terá o dever de fazer os ajustes societários para que conste a nova estrutura societária, seja com os herdeiros maiores de 25 anos com as suas cotas Classe B ou a conversão das Cotas Classe B para C na ocasião de terem menos de 25 anos completos.

Alínea “b” – Suspensão de Direitos Políticos

A Classe C não tem direito a voto, veto ou decisão de qualquer tipo, tampouco direitos de administração.

Os sócios Classe C continuam com o direito de serem convocados para reuniões anuais, mas sem direito a voz ou envolvimento nas decisões empresariais, nem mesmo quanto ao destino da cota-parte retida dos dividendos da Classe C. Este contrato não modifica o contexto e preceito do art. 1.689, CC, visto que não se está a afastar direito dos genitores na administração dos bens dos filhos no exercício do poder familiar. O caso é de administração da empresa Cogo Participações com o dever fiduciário do administrador sobrevivente em relação aos herdeiros Classe C, menores de idade. O direito de representação do pai/mãe não está alterado, e o que está modulado é o direito político (quem quer que seja o sócio) da Classe C.

Alínea “c” – Obrigação de Reter, Reservar e Render Lucros Passíveis de Distribuição à Menores

Enquanto os sucessores não atingirem 25 anos completos, o sócio sobrevivente **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** terão a obrigação societária de cuidar dos frutos, rendimentos e direitos econômicos dos sucessores menos de 25 anos. A administração fiduciária (art. 1.245 CC) desse patrimônio deve respeitar o zelo, lisura e interesse de todos, incluindo a empresa, o administrador sobrevivente e os menores de 25 anos, de modo a não existir confusão patrimonial. Todo e qualquer lucro dos herdeiros Classe C serão contabilmente apurados, mas não distribuídos até os 25 anos, permanecendo como “lucros retidos reservados”, aplicados em investimento de baixo risco (*investimentos em renda fixa como CDBs, fundos DI, Tesouro Selic*) por conta da sociedade, com todos os rendimentos sendo igualmente reservados. Esse “lucro retido reservado”, no entanto, não gera alteração de participação societária, uma vez que esse investimento será **integralmente** (*com todas as correções*) transferido para o herdeiro sucessor quando completar os 25 anos de idade. Igualmente, não gera Imposto de Renda sobre o rendimento, visto que o lucro retido não torna o saldo um valor da pessoa física até a efetiva distribuição. Deixa-se claro que a retenção é de valores que seriam **distribuídos para as pessoas físicas**, do que se entende que o outro sócio Classe B sobrevivente terá igualmente retirado esse valor para a sua pessoa física, ao mesmo tempo que reservará em conta própria aquele valor retido da proporção não distribuída dos herdeiros menores de 25 anos completos. Essa distribuição **não** se trata de distribuição desproporcional (*ainda que autorizada por esse contrato*). A distribuição (*proporcional ou não, a depender do caso concreto*) será justa e apenas - para fins desse artigo, só será **retida e reservada** em prol de um ou mais sócios (os menores de 25 anos) para futuro pagamento, sem prejuízo das correções do investimento. O Sócio Classe B sobrevivente deverá formalizar toda decisão de distribuição de lucros e reserva/retenção, com balanço demonstrando os valores correspondentes a cada Classe C, separando-se na contabilidade como “obrigação de pagamento futuro em reserva para herdeiros”. Todo custo tributário ou operacional desse investimento (*como tributo sobre ganho de capital, taxas de investimento, taxas bancárias e etc*) serão arcados pela empresa com dispêndio da própria conta de investimento do saldo retido. O valor investido não estará sujeito a garantia de rentabilidade, respondendo o administrador apenas por dolo ou culpa grave na escolha dos instrumentos financeiros. O administrador sobrevivente ainda deverá observar os seguintes pontos:

- Balanço anual com nota explicativa específica sobre saldo reservado para cada herdeiro Classe C.
- Aplicação em conta bancária separada ou conta investimento vinculada à empresa.
- Relatórios financeiros enviados anualmente aos representantes legais dos menores, com

cláusula de prestação de contas simplificada.

- O saldo retido deve ser listado como subconta contábil de passivo, não como patrimônio líquido;

Alínea “d” – Impossibilidade de Reajuste Societário

Em **nenhuma** hipótese esse valor retido e reservado (com rendimento) será critério para reajuste de participação acionária entre as partes, como se o valor tivesse sido um acréscimo de capital alocado pelo menor de 25 anos. Não se trata de aporte adicional, mas uma postergação da distribuição do saldo para a PF até que se complete 25 anos.

Alínea “e” – Atingimento dos 25 anos e Conversão de Classe C para Classe B

Ao atingirem 25 anos completos, os herdeiros sucessores dos Sócios Classe B terão as suas cotas Classe C convertidas em Classe B, na mesma proporção e valores, sem que isso gere perda ou ganho de participação acionária. Quando do atingimento dos 25 anos completos, a empresa operacionalizará o desinvestimento daquela distribuição retida, e após a retenção de todos os valores relativos à tributos e taxas, transferirá o saldo correspondente à conta corrente da pessoa física do herdeiro que, agora, completou 25 anos e que teve sua cota Convertida de Classe C para Classe B.

Alínea “f” – Da Administração da Empresa Durante a Vigência de Classe C e Bônus de Governança

Enquanto durar a existência de uma Classe C, o sócio sobrevivente **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** deverá registrar em livro empresarial todas as movimentações financeiras e societárias dividido por cota, independente do tipo de Classe. Após um ano de todos os herdeiros sucessores completarem 25 anos, o sócio sobrevivente Classe B, **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO**, terá direito a um bônus equivalente a de R\$ 20.000,00 (*vinte mil reais*) por ano até o herdeiro completar os 25 anos, mas desde que não tenha existido nenhuma falha, desídia, desvio ou prejuízo aos herdeiros menores de 25 anos questionados dentro desse período de 1 ano. Esse saldo será pago pela empresa como um bônus ao herdeiro sobrevivente, limitado, no entanto, ao valor de R\$ 300.000 (*trezentos mil reais*) - ou o valor compatível máximo a 15 anos de administração. Inclui-se nas obrigações para o direito ao bônus o devido respeito aos procedimentos de reserva de lucros, conforme disposto na alínea “c” no que tange ao processo de decisão de distribuição de lucros e reserva/retenção, com balanço demonstrando os valores correspondentes a cada Classe C, separando-se na contabilidade como “patrimônio em reserva para herdeiros”.

Parágrafo Terceiro – Da Obrigação de Custeio e da Carta de Desejo

Enquanto os herdeiros sucessores menores de 25 anos estiverem nessa condição, o sócio Classe B sobrevivente **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** deverão respeitar a **Carta de Desejos** para fins de custeio, repasse e pro-labore dos sócios menores de 25 anos. A Carta de Desejos (Wish Letter) é documento interno de orientação vinculante que não precisa ser registrado em Junta Comercial, mas pode ser revista a qualquer tempo, desde que sempre esteja devidamente assinada digitalmente por todos os sócios. A Carta de Desejos vai listar o uso do patrimônio empresarial para fins de custeio dos sócios no desenvolvimento de suas atividades societárias, entendendo-se, desde já, que a educação, saúde e moradia dos menores de 25 anos é elemento essencial para o desenvolvimento societário, de modo que cheguem na idade de 25 anos com toda capacidade mental e intelectual para a consecução das suas obrigações como sócio dotado de votos. A Carta de Desejos

deverá conter os seguintes itens:

- Despesas de saúde
- Despesas de educação
- Despesas de moradia
- Despesas de vida
- Outras despesas essenciais ao desenvolvimento como sócio

Alínea “a” – Caberá ao administrador sobrevivente a gestão contábil desses dispêndios. A princípio, as despesas contidas na Carta de Desejos não serão suportadas pelo valor de dividendos retidos, mas pelo caixa da empresa. A única opção de retirar dos dividendos retidos é SE houver um excesso de gasto para além da disposição societária definida na Carta de Desejos.

Parágrafo Quarto – Limitação no Direito à Informação

Por liberalidade econômica, a empresa não tem o objetivo de reportar à representantes de herdeiros, mas aos herdeiros apenas. Assim sendo, enquanto os herdeiros sucessores dos Sócios Classe B estiverem com menos de 25 anos (portanto, Classe C), terão o direito de informação restrito para que a partir dos 18 anos de idade tenham direito a participar da reunião anual da Sociedade, no entanto, sem direito a voto, veto ou voz, mas tão somente como ouvinte. A partir da conversão da cota para Classe B, o herdeiro passa a ter o direito à informação reestabelecido, conforme contornos da Classe B.

Parágrafo Quinto – Incomunicabilidade, Inalienabilidade e Impenhorabilidade

Às Classes C são colocados os gravames da incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. No entanto, o sócio sobrevivente **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** poderá exercer o Direito de Arraste caso respeitadas as regras de Valor Justo de Mercado conforme Cláusula Vigésima-Quinta, sem, no entanto, ter a necessidade de que o sobrevivente tenha no mínimo 75% da empresa.

Parágrafo Sexto – Direito de Call Option Condicionado

Na hipótese de uma decisão judicial que imponha que o tutor/representante dos herdeiros sucessores (Classe C) seja aceito na empresa como representante legal para fins societários com direitos de voto, veto ou voz, nascerá o direito ao sócio sobrevivente **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** de comprar as cotas Classe C através de uma opção de compra no valor histórico quando da formação da empresa (*proporcional aos R\$ 10.000 de formação*), sendo desde já entendido por todos, inclusive os Classe B, que se trata de uma decisão negocial e pensada.

Parágrafo Sétimo – Sobrevivência da Cláusula

Caso qualquer cláusula seja considerada inválida judicialmente, o restante se mantém íntegro, conforme cláusula de salvaguarda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA – Tratativas quanto ao Divórcio ou Fim de União Estável de Sócio

A sociedade não admite, em qualquer hipótese de divórcio ou de fim de união estável, entrada do ex cônjuges e/ou ex-companheiros de sócios, ainda que em razão de seu regime de partilha de bens, configure este, coproprietário das quotas do sócio em questão, não podendo, de maneira alguma, exercer direito a voto ou criar qualquer imbróglio que venha a obstaculizar o funcionamento da empresa, sua saúde econômica, contábil e financeira, e a paz e harmonia da sociedade. Vale a ressalva de que a aquisição primária das cotas quando da criação da empresa pela sócia **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** foi por **sub-rogação** de capital anteriormente doado, de modo que em nenhum tipo de regime de casamento a lei prescreve a partilha dos valores inicialmente subscritos e nem, por certo, dos valores recebidos por doação futura de cotas. **Outrossim, a cláusula de incomunicabilidade também atinge os seus frutos e futuros desenvolvimentos e valoração patrimonial da empresa, independente de lei superveniente que disponha em contrário.**

Parágrafo Único. Se em razão de divórcio que, não alcançado consenso, por força de decisão judicial, obrigue apuração de haveres do sócio em questão, desconsiderando o pactuado no *caput* desta cláusula, a referida apuração deverá ser levantada, sem que haja dissolução da sociedade, havendo apenas a redução do capital e participação societária do sócio divorciado, na exata proporção, que e se, couber ao seu ex-cônjuge ou ex-companheiro, na data base da apuração, neste caso a sentença judicial transitada em julgado. Nesses casos, determina-se que a eleição da metodologia de ressarcimento terá como base o valor nominal integralizado no capital social quando da criação da empresa (*aquisição primária das cotas*), excluindo-se ainda, expressamente, o uso da metodologia de Fluxo de Caixa Descontado, apuração de haveres com base em valuation, lucro futuro, e avaliação de fundo de comércio, ou outros termos dados para avaliação de bens intangíveis, tais como ponto, clientela e marca, apurando-se tão somente o valor nominal e histórico que foi efetivamente integralizado no capital social pelo sócio da Classe B, extraindo dessa base, portanto, as cotas advindas de doação. Reitera-se que essa hipótese é remota e apenas na ocasião de uma decisão judicial que determine (*equivocadamente*) a inclusão dessas cotas na divisão de bens pelo divórcio ou fim da união estável, vez que tais cotas fazem parte de patrimônio particular das partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA – Cessão de Cotas e Direito de Preferência

As quotas de classe B são indivisíveis em relação à sociedade, ficando expressamente proibida a venda, doação ou transferência das quotas de classe B de qualquer dos sócios, sem o prévio consentimento expresso da maioria dos sócios detentores de quotas de classe A, que terão direito de preferência na sua aquisição, na proporção das que possuírem, pelo mesmo valor que tenham sido adquiridas pelo sócio detentor de quotas classe B ou por outro valor acordado entre as partes. Após o Direito de Preferência dos Sócios de Classe A, os outros sócios de Classe B terão o seu Direito de Preferência, em igual concorrência, vencendo quem pagar o maior preço ao sócio retirante.

Parágrafo Primeiro. Caso os sócios com direito a voto não exerçam o direito de preferência no prazo de 60 (*sessenta*) dias contados da oferta, e se os sócios Classe A assim concordarem, poderá o sócio ofertante vender, ceder, doar ou transferir suas quotas a terceiros, mediante a expressa aprovação dos sócios detentores de quotas Classe A acerca da admissão de terceiro, tendo em vista a importância da *affectio societatis* e o caráter *intuitu personae*, intrínseco a natureza das quotas na formação e

continuidade da sociedade. A cessão gratuita ou onerosa das cotas Classe B prescindem, portanto, de dupla fase, a primeira de recusa ou silêncio quanto ao Direito de Preferência e, depois, da aceitação do terceiro interessado.

Parágrafo Segundo. Fica desde já estabelecido que a falta de manifestação, pelos sócios Intencionados Ofertados ou pela sociedade envolvida, desde que devidamente comprovado o recebimento por cartório, a respeito da oferta constante da Notificação de Intenção de Alienação dentro dos respectivos prazos de exercício do Direito de Preferência, será considerada como renúncia ao exercício do Direito de Preferência. No entanto, a renúncia de preferência não significa a concordância na venda. A cessão para terceiros ainda precisa, portanto, passar por dois crivos dos Sócios de Classe A, a permissão da venda, doação ou transferência e a concordância em relação ao terceiro comprador.

Parágrafo Terceiro. Na ocorrência de compra por um dos Intencionados (“Cessão Interna”) que resulte em concentração de poder deste, a Governança Corporativa deverá ser reestruturada com o fim de garantir a segurança societária e atendimento dos interesses de todos os Sócios.

Parágrafo Quarto. Qualquer Alienação ou transferência de quotas efetuada sem a observância das disposições deste Capítulo será considerada nula de pleno direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA – Tag Along & Drag Along

Após o falecimento de todos os Sócios Classe A, e se em algum momento houver um desbalanceamento de posição societária entre os sócios de Classe B (*por anterior cessão onerosa ou não*), o sócio majoritário poderá - respeitado o Direito de Preferência e as demais regras abaixo, pleitear a venda total de suas cotas.

Parágrafo Primeiro. Tag Along (Direito de Venda Conjunta): Nesses casos, o sócio minoritário terá o direito de exigir que a totalidade ou parte de suas quotas sejam alienadas em conjunto com as quotas do Cotista Ofertante, na mesma operação e nas mesmas condições contidas na Oferta do Potencial Adquirente. O Minoritário poderá optar pelo *tag along* dentro do prazo do Direito de Preferência (*60 dias*).

Alínea “a”. A compra das quotas indicadas ao Potencial Adquirente deverá efetivar-se dentro de, no máximo, 120 (*cento e vinte*) dias, contados a partir da data do recebimento, pelo Cotista Ofertante, da Notificação de Intenção de Compra por terceiro. Essa Notificação de Intenção de Compra deverá ser repassada para o cotista minoritário em no máximo 10 dias do seu recebimento.

Parágrafo Segundo. Drag Along (Direito De Arraste): Se o sócio Classe B for majoritário com 75% (*setenta e cinco por cento*) ou mais da participação societária, este poderá ofertar a venda total de 100% das cotas empresariais (*Drag Along*) e obrigar o sócio minoritário a vender sua participação em conjunto com a alienação operada pelo Majoritário, desde que, no entanto, o preço de venda seja esteja em concordância com a metodologia exposta nesse Contrato Social de “Valor Justo de Mercado”. O Direito de Preferência também precisa ser respeitado nesses casos, e a decisão de arrastar os minoritários deve ser tomada dentro desse mesmo período. A validade da Intenção de Compra e a operação da venda em si deve ser concretizada em até 120 (*cento e vinte*) dias contados a partir da data do recebimento pelo

Cotista Majoritário da Notificação da Intenção de Compra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA – Da Anti-Diluição

Enquanto ambos os Sócios Classe A permanecerem vivos, qualquer evento que possa resultar em diluição das participações societárias (incluindo, mas não se limitando a, novas integralizações de bens, aportes financeiros pelos próprios sócios ou por terceiros, aumento de capital mediante incorporação de reservas ou qualquer outra forma de capitalização) somente poderá ser realizado mediante aprovação prévia da maioria votante dos sócios. Após o falecimento de ambos os Sócios Classe A, a aplicação desta cláusula de anti-diluição assume caráter restritivo, de modo que qualquer ato societário que possa ensejar diluição requererá motivação e justificativa expressas, bem como anuência unânime e por escrito de todos os sócios.

Parágrafo Primeiro. Caso qualquer Sócio Classe B pratique ato ou deliberação societária que implique possível ou efetiva diluição das participações dos demais sócios, sem a devida justificativa ou sem consentimento unânime e escrito de todos, o(s) sócio(s) prejudicado(s) poderá(ão) invocar imediatamente a presente cláusula de anti-diluição, objetivando o restabelecimento das proporções societárias originais.

Parágrafo Segundo. Hipóteses de Diluição Injustificada

Para efeitos desta cláusula, consideram-se diluições injustificadas (*sem prejuízo de outros cenários não listados*) quaisquer atos societários ou negociais praticados unilateralmente ou sem a aprovação unânime dos sócios, tais como:

- I. **Aumento de capital realizado por apenas um sócio**, sem oportunizar subscrição proporcional aos demais;
- II. **Incorporação de reservas ao capital ou emissão primária de novas cotas/ações** (inclusive preferenciais, em eventual conversão em S/A) sem consulta e concordância prévias;
- III. **Aporte de terceiro (pessoa física ou jurídica) para ingresso na sociedade**, sem justificativa plausível e aceitação formal de todos os sócios;
- IV. **Venda parcial ou total de participação societária (cotas ou ações) por preço notoriamente inferior ao Valor Justo de Mercado**, sem anuência inequívoca dos demais sócios, ocasionando redução indireta de valor para os que permanecem;
- V. **Conversão unilateral de dívidas, debêntures, empréstimos, opções, warrants ou quaisquer instrumentos conversíveis em cotas/ações**, sem oferecer igualdade de condições aos demais ou sem aprovação por escrito;
- VI. **Compensação de créditos para subscrição de novas cotas/ações sem possibilidade de participação proporcional dos demais**;
- VII. **Resgate ou amortização de cotas/ações apenas de determinados sócios**, sem critério isonômico, resultando em diluição efetiva dos demais;
- VIII. **Fusão, cisão, incorporação ou qualquer reorganização societária interna**, sem transparência ou sem critérios equânimes, que leve à redução proporcional de participação dos sócios minoritários;
- IX. Qualquer outro ato ou contrato, unilateral ou desmotivado, que de forma direta ou indireta acarrete

a diminuição das participações dos sócios dissidentes.

Parágrafo Terceiro. Quando configurada diluição não justificada, a Sociedade, bem como o(s) sócio(s) responsável(is) pelo ato, deverão proceder aos ajustes necessários e proporcionais na quantidade de cotas ou ações, de modo a restaurar a participação societária anteriormente detida pelo(s) sócio(s) prejudicado(s), conforme a proporção vigente na data imediatamente anterior ao evento de diluição.

Parágrafo Quarto. Esta cláusula prevalece sobre quaisquer disposições contratuais ou estatutárias em contrário, podendo ser exigida de pleno direito pelo(s) sócio(s) prejudicado(s), constituindo título executivo extrajudicial para fins de eventual cobrança, recomposição das participações e indenização por perdas e danos, se cabível.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA – Das modificações à Consolidação do Contrato Social

As novas cláusulas ora dispostas nessa alteração foram incluídas, de maneira lógica, na Consolidação do Contrato Social. Além disso, nenhuma cláusula foi retirada, mas algumas foram modificadas e re-posicionadas, a saber Administração, Retirada de Sócios e de Limitação na Venda de Cotas, estas substituídas pelas cláusulas, respectivamente, **a)** Da Administração; **b)** Dissolução, Interdição e Apuração de Haveres e; **c)** Cessão de Cotas e Direito de Preferência

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
COGO PATRIMONIAL LTDA.

CNPJ: 58.355.485/0001-16 – NIRE: 32203457729

LUIZ ROBERTO COGO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13 de janeiro de 1956, portador do CPF n. 809.749.108-72 e da Carteira de Identidade n. 5.086.719 SSP-SP, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630.

EDNA ALVES DOS SANTOS COGO, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22 de julho de 1959, portadora do CPF n. 032.774.148-17 e da Carteira de Identidade n. 9.498.278 SSP-SP, residente e domiciliada a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630;

CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, brasileira, divorciada, médica, nascida em 09 de maio de 1984, portadora do CPF n. 111.768.167-05 e da Carteira de Identidade n. 1.801.075 SSP-SP, residente e domiciliada à Av Rio Branco, n. 1384, apto 401, Praia do Canto, Vitória, 29055-642;

RODRIGO ALVES COGO, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens, empresário, nascido em 28 de janeiro de 1987, portador do CPF n. 117.121.317-45, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630.

Resolve(m), em comum acordo, constituir sociedade limitada, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Nome e da Sede Empresarial (Art. 997, II, do CC)

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **COGO PATRIMONIAL LTDA.** e tem sua sede no seguinte endereço: Rua João da Cruz, n. 25, Sala 401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-620.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto Social

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CNAE - 6462-0/00 - Holdings de instituições não financeiras – holding patrimonial;

CNAE - 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

Parágrafo Único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercido(s) o(s) ato(s) de para consecução das atividades de participações e desenvolvimento de negócios de holdings de instituição não financeiras, eventualmente podendo ter participação em outras sociedades.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Início das Atividades e do Prazo

A sociedade iniciará suas atividades a partir do seu arquivamento e tem prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – Do Capital Social

Os sócios, na forma do manual de Sociedade Limitada da Instrução Normativa (IN) nº 81 de 2020 do DREI², deliberam pela reorganização do capital, que continua em 912.874 (*novecentos e doze mil, oitocentas e setenta e quatro*) quotas, mas que passa a ser dividida em 2 (*duas*) classes distintas, A e B.

O capital social da sociedade, por integralização primária de LUIZ ROBERTO COGO e EDNA ALVES DOS SANTOS COGO e **por aquisição primária via subrogação** (*abertura da empresa*) seguida da cessão não onerosa deste ato quanto a sócia CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, e por cessão não onerosa em benefício de **RODRIGO ALVES COGO** (*todas as doações dispensadas da colação*), é composto de 912.874 (*novecentos e doze mil, oitocentas e setenta e quatro*) quotas nominais de R\$1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 912.874 (*novecentos e doze mil, oitocentas e setenta e quatro reais*), subscritas e integralizadas, divididas em Classes A e B conforme quadro abaixo.

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	%
LUIZ ROBERTO COGO	102	R\$ 102	0.01%
EDNA ALVES DOS SANTOS COGO	100	R\$ 100	0.01%
CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO	456.336	R\$ 456.336	49.98%
RODRIGO ALVES COGO	456.336	R\$ 456.336	49.98%
TOTAL	912.874	R\$ 912.874	100.00%

Parágrafo Segundo. A **distribuição dos dividendos não será proporcional** às participações societárias na forma do artigo 1007 do Código Civil, ficando já acordado entre as partes que a desproporcionalidade é intrínseca aos direitos das cotas, de modo que, por exemplo, a reserva do usufruto, a inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade e direitos políticos já seriam restrições reais que permitem a desproporcionalidade sem que isso viole algum preceito legal (*presente ou futuro*) que proíba a distribuição desproporcional sem motivo, visto que, no caso, a desproporcionalidade está declarada e acordada entre as partes. Além disso, e sem exclusão de qualquer outro exemplo de desproporcionalidade, as partes entendem e acordam que a eventual desproporcionalidade de horas trabalhadas também serve como justificativa para eventual distribuição desigual entre as partes.

Parágrafo Segundo. Em qualquer circunstância, e mesmo pensando em eventual futura nulidade de cláusulas declaradas pela via judicial, o sócio **LUIZ ROBERTO COGO** sempre terá o direito de **veto** de qualquer compra e venda de imóveis e de qualquer alteração societária (*golden share*), mesmo que, em hipótese, tenha sido voto vencido por eventual alteração judicial ou não dos poderes de voto das cotas.

² São admitidas quotas de classes distintas, nas proporções e condições definidas no contrato social, que atribuam a seus titulares direitos econômicos e políticos diversos, podendo ser suprimido ou limitado o direito de voto pelo sócio titular da quota preferencial respectiva, observados os limites da Lei nº 6.404, de 1976, aplicada supletivamente.

Essa cláusula se mantém ativa independente da manutenção ou não do sistema de Classes de Cotas da presente sociedade.

CLÁUSULA QUINTA – Da Reserva do Usufruto

Os sócios **LUIZ ROBERTO COGO** e **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** reservam para si o **direito real de usufruto vitalício das cotas cedidas**, detendo o direito de posse, uso, administração, veto, voto e percepção dos frutos, não sendo necessária qualquer vontade, anuência ou ciência dos **CESSIONÁRIOS** nu-proprietários, para deliberações sociais de qualquer natureza.

CLÁUSULA SEXTA – Do Direito de Acrescer

Em caso de falecimento de **LUIZ ROBERTO COGO** e/ou de **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, fica reservado o usufruto sucessivo em favor do outro sobrevivente com direito de acréscimo, na forma do art. 1.411 do Código Civil.

Parágrafo único. A integralidade do usufruto somente se extinguirá após o falecimento de ambos os **CEDENTES**, nos termos do art. 1.410, inc. I, do Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inclusão da Lei da S/A como Legislação Supletiva

Cláusula Sétima - A sociedade rege-se pelo presente Contrato, pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, com regência supletiva pela Lei no 6.404/76, no que lhe for aplicável, e pelas demais disposições legais pertinentes. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, pelo do Acordo de Cotista e/ou de eventuais outros instrumentos societários ou contratuais relacionado com a presente empresa e os poderes de decisão.

CLÁUSULA OITAVA – Da Administração Empresarial

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUIZ ROBERTO COGO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Primeiro. Todos os atos podem ser praticados pelo sócio acima indicado, independente se constituído ou não no objeto social, como a alienação ou a oneração de bens imóveis.

Parágrafo Segundo. Em caso de falecimento ou de incapacidade civil do administrador, assumirá a administração da sociedade, em conjunto, a Sra. **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e **RODRIGO ALVES COGO**, que atuarão em conjunto. Com fulcro na disposição do DREI n. 01/2024 em sua última versão até a presente data, notadamente na ampliação das regras das Sociedades Anônimas no uso das Limitadas, e considerando que esta empresa elegeu a escolha supletiva da Lei 6.404/76 (Lei das SAs), fica desde já permitido que administradores dessa empresa possuam residência no Exterior, o que também já era permitido para a participação em Conselhos. O referido administrador residente no exterior deverá, no entanto, ter um procurador local

com poderes para representa-lo nas obrigações que demandam presença física no país, como para receber citações e intimações, ou outras que se façam necessárias.

Parágrafo Terceiro. Aos administradores da sociedade compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo, para tanto, realizarem todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma. Poderão os administradores, ainda, abrir, de forma conjunta, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais e empresariais, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo, ainda, realizar a compra e venda de bens imóveis, sejam os atualmente integralizados na empresa mesmo sem ser em caráter de estoque, como também a eventual compra de novos imóveis com o rendimento da empresa.

Parágrafo Quarto. Faculta-se aos sócios(as) administradores, em ato conjunto - quando assim exigido, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a sua duração. O mandato judicial poderá ser outorgado pelo administrador, incluindo nos poderes a cláusula ad judicium et extra.

Parágrafo Quinto. No caso de venda de imóveis da Sociedade, o quórum de aprovação de venda é de maioria do capital votante, inclusive após o falecimento de um ou mais dos Cotistas Classe A. Havendo o falecimento de apenas um dos cotistas Classe A, o outro terá 100% do direito de voto da empresa. Na ocasião do falecimento de ambos os cotistas Classe A, e conforme disposição nesse contrato, os direitos políticos são retomados pela Cota Classe B. Após esse momento, e apesar da assinatura conjunta das atividades empresariais, fica estipulado que, **para venda de imóveis**, é permitida a decisão condicionada ao Direito de Preferência baixo exposto, de modo que todos os administradores signatários da empresa deverão assim proceder, mesmo que tenha sido voto vencido.

Direito de Preferência Interno na Venda de Imóvel

Alínea “a”: Após o falecimento de ambos os Sócios Classe A, e na hipótese de um dos sócios Classe B quiser vender um bem imóvel, este deverá levar o pleito para votação de todos. Havendo unanimidade no interesse de venda, proceder-se-á como esperado. No entanto, caso um ou mais sócio Classe B vote contrário à venda a terceiro, este sócio terá a preferência de adquirir o imóvel no prazo de 12 (doze) meses pelo valor de mercado tal qual avaliação justa do momento em que se pretende a venda. O pretendo sócio comprador terá a benesse de pagar o imóvel ao longo dos 12 meses, com o valor corrigido pelo IPCA até o pagamento total do bem. No entanto, caso não haja qualquer pagamento dentro de 8 (oito meses), entender-se-á que o interessado não tem capacidade financeira para aquisição do bem e, com isso, o prazo será acelerado de maneira a permitir a Sociedade proceder a venda desse bem a terceiro.

Parágrafo Sexto. Após o falecimento dos cotistas Classe A, os sócios terão direito a veto das seguintes matérias: a) alterações contratuais que **modifiquem a composição societária**; b) **contração de empréstimos** em nome da sociedade (se permitido); c) **compra e venda de móveis** de valor unitário acima

de R\$ 10.000 (*dez mil reais*) e; d) a **compra de bens imóveis**, independente do valor. Frisa-se que a condicionante para a venda bens imóveis está disposta no parágrafo e alínea antecedente.

Parágrafo Sétimo. Os administradores da sociedade possuem direito a remuneração compatível com valores de mercado **desde que** tenham dedicação exclusiva à empresa e/ou dedicação que ocupe ao menos 70% do seu dia a dia profissional. Enquanto vivos um ou mais dos sócios Classe A, a maioria dos votos definirá a remuneração do(s) administrador(es). Após o falecimento de ambos os sócios Classe A, a decisão da remuneração deverá ser unânime. Na ocasião de empate, os sócios deverão contratar um Consultor/Perito independente para que avalie os critérios objetivos de mercado e tome uma decisão pela empresa. Essa decisão deverá ser respeitada pela empresa. A escolha do Consultor/Perito deverá ser feita em comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA NONA – Direito de Votos, Reunião de Sócios e Deliberações Sociais

As quotas de Classe A, são detentoras de 100% do direito de voto, independente da sua proporção na participação do capital social. Sendo o direito a voto exercido exclusivamente pelos detentores das quotas de Classe A, as deliberações dos Sócios poderão ser tomadas mediante simples alteração do Contrato Social quando definido pela maioria do capital votante, dispensando, em qualquer caso, as formalidades de publicação das Atas de Reuniões e demais documentos societários, exceto quando expressamente exigido pelas leis aplicáveis ao Tipo Jurídico das Sociedades Limitadas.

Parágrafo Primeiro. As quotas de classe B não dispõem de direito a voto, respeitado seu direito de participação nas reuniões, com poder de voz e audição, devendo cada um dos seus titulares ser convocados na forma deste contrato. Havendo quotas preferenciais sem direito a voto, para efeito de cálculo dos quóruns de instalação e deliberação previstos no Código Civil consideram-se apenas as quotas com direito a voto. (*Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001*)

Parágrafo Segundo. O presente contrato somente poderá ser alterado por deliberação dos sócios detentores de quotas de Classe A. As deliberações e resoluções, qualquer que seja o seu objeto, terão validade e eficácia se aprovadas pela maioria do Capital Social votante da sociedade, devendo ser observada as disposições constantes no Acordo de Sócios desta Sociedade, quando houver.

Parágrafo Terceiro. A convocação para reunião de sócios, quando necessária, poderá ser realizada por meio online, através de envio de mensagem em um grupo de envio de mensagens instantâneas, e, no caso de sua impossibilidade, por mensagem de texto, e-mail, carta, telegrama ou qualquer outro meio que permita a identificação dos sócios, com a observância da antecedência mínima de 2 (*dois*) dias da data da realização da Reunião, quando em primeira convocação, e de 1 (*um*) dia quando em segunda convocação, ficando dispensadas as formalidades de convocação, quando todos os Sócios votantes comparecerem.

Parágrafo Quarto. As reuniões poderão ser realizadas, preferencialmente, por deliberação em texto enviada por escrito para o grupo de envio de mensagens instantâneas, por vídeo conferência ou qualquer outro meio virtual que permita a identificação dos sócios e será permitida a assinatura da ata de forma digital.

Parágrafo Quinto. A reunião, quando necessária, será dispensada se a matéria for anteriormente decidida por escrito (*ainda que virtualmente*), com assinatura ou evidente concordância de todos os sócios com direito a voto, independentemente de aprovação ou não, unânime ou não, da matéria.

Parágrafo Sexto. As atas não registradas produzem efeitos entre as partes, inclusive sócios ausentes, dissidentes e detentores de quotas de Classe B.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Proteção Patrimonial

As quotas ora **CEDIDAS** e transferidas são também gravadas com cláusulas de **inalienabilidade**, **incomunicabilidade** e **impenhorabilidade**, extensivas a todos e quaisquer acréscimos, frutos, rendimentos, lucros, dividendos, novas quotas decorrentes de aumento de capital por qualquer razão, bem como os bens que se sub-rogarem, seus frutos e quaisquer rendimentos oriundos ou advindos desses bens livres de constrições judiciais, por força do art. 1.659, inc. I, do Código Civil. **Reitera-se que a cláusula de incomunicabilidade prevalece independente de lei superveniente que disponha em contrário.** Por ocasião dessa cessão não onerosa de quotas, os sócios tem a ciência de que o PLS 04/2025 propõe centenas de alterações no Código Civil, uma delas com a possível extensão dos frutos do bem doados como se patrimônio em comum fosse nos casos de comunhão parcial. Essa cláusula de incomunicabilidade, portanto, se antecipa ao caso de **eventual** vigência dessa cláusula, e roga-se nos princípios de liberalidade econômica para extrapolar a incomunicabilidade, novamente, a despeito de eventual alteração superveniente da lei.

Flexibilização da Inalienabilidade, Direito de Preferência e Veto para Alterações Societárias Após Falecimento Sócios Classe A

Parágrafo Primeiro. Após o falecimento de todos os sócios Classe A, os sócios Classe B poderão - individualmente - pleitear a venda total ou parcial de suas cotas. À luz do art. 1081 do CC, a compra/venda deverá respeitar o direito de preferência dos sócios, que terão o prazo de 60 (*sessenta*) dias para decidir. O silêncio é entendido como negativa.

Parágrafo Segundo. Em havendo uma venda parcial entre sócios, criando assim uma desproporcionalidade entre os mesmos, ficam ativos os institutos do **tag along** e **drag along**, cláusulas abaixo detalhadas.

Parágrafo Terceiro. Não havendo interesse na operação entre sócios, e na hipótese de existir interesse de compra por terceiros, em igualdade de condições àquelas ofertadas internamente, o sócio **não retirante** terá o direito de veto dessa possível transação.

Alínea “a”. Na hipótese de veto da venda, as partes terão de escolher um dos dois caminhos a seguir, a ser decidido nos 60 (*sessenta*) dias seguintes ao veto:

- a)** dissolução total da empresa com a devida apuração do Valor Justo de Mercado;

b) suspensão da permissão do evento de liquidez e/ou de qualquer alteração do quadro societário que modifique a distribuição política ou sociteária pelo prazo de 02 (*dois*) anos, período no qual não poderá haver venda ou dissolução, cabendo às partes o estudo de uma saída amigável. Ao final dos dois anos, e sem solução amigável, operar-se-á a dissolução forçada e total da empresa, com a venda do patrimônio tendo como referência o Valor Justo de Mercado e/ou os valores efetivamente pagos pelo mercado.

Parágrafo Quarto. O **Valor Justo de Mercado** será feito por um Avaliador Independente. O Valor Justo de Mercado será o preço que o Avaliador Independente determinar, por escrito, como sendo o preço justo por quota da Sociedade, considerando no *valuation* os possíveis critérios de avaliação e as condições econômicas da Sociedade na ocasião da venda e tendo como base a venda entre um possível comprador e um possível vendedor, em condições normais de mercado. O Avaliador Independente deverá considerar todos os fatores apropriados e usuais a partir do método de Fluxo de Caixa Descontado, devendo ser instruído especialmente para: (i) considerar, ainda, lucro futuro, e avaliação de fundo de comércio, ou outros termos dados para avaliação de bens intangíveis, tais como ponto, clientela e marca; (ii) considerar se tais novas Quotas representarão interesse majoritário ou minoritário, conforme o caso; (iii) considerar o montante e a estrutura das obrigações da Companhia/Sociedade e (iv) os bens intangíveis. A avaliação da Sociedade deverá ser concluída pelo Avaliador Independente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da entrega dos documentos contábeis necessários à avaliação.

Parágrafo Quinto. Após o falecimento dos sócios Classe A, a cláusula de impenhorabilidade fica flexibilizada para permitir a cessão de bens ou cotas em garantia para promoção do objetivo social da empresa com o fim de aumentar seu patrimônio ou negócios. Não é permitida a penhorabilidade em favor de interesses pessoais de um dos sócios, mas apenas e tão somente para gerar oportunidade de aumento do patrimônio e de negócios em nome da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Opção de Compra pelos Detentores da Cota Classe A / Call Option

Sem prejuízo da possibilidade de exclusão administrativa de sócios, a Opção de Compra poderá ser exercida pelo **LUIZ ROBERTO COGO** e/ou **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** ao seu exclusivo critério, em relação à parte ou à totalidade das Quotas em relação à qualquer dos outros sócios ora listados (*individual ou coletivamente*): **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e **RODRIGO ALVES COGO**, sem que possa existir qualquer forma de oposição por parte dos mesmos em relação ao exercício da Opção de Compra. A opção de compra será exercida pelo valor de R\$ 1,00 (*um real*) sem qualquer acréscimo de qualquer natureza, na forma do artigo 315 do Código Civil e baseada na liberalidade contratual das partes expressamente aceita por todos nesse ato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Prevalência do Acordo de Sócios

Em caso de conflito de cláusulas ou interpretação entre o futuro Acordo de Sócios e o Contrato Social, há de prevalecer o disposto no Acordo de Sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – Dissolução, Interdição e Apuração de Haveres

A sociedade pode se dissolver ou modificar de acordo com as regras do Código Civil, e também de acordo com o futuro Acordo de Cotista a ser votado e assinado entre os Cotistas. Fica estipulado também que poderá haver condições de perda de cotas sociais em razão do não cumprimento das responsabilidades atinentes ao ônus de ser sócio, o que será igualmente detalhado em Acordo de Cotista. As regras procedimentais e de apuração de haveres desse bloco (*interdição ou dissolução por exclusão, retirada ou falecimento*) se dividem nos seguintes cenários:

- Exclusão Administrativa de Sócio Classe A
- Retirada Voluntária de Sócio Classe A
- Falecimento de Sócio Classe A
- Interdição Sócio Classe A
- Exclusão Administrativa de Sócio Classe B
- Retirada Voluntária de Sócio Classe B
- Falecimento de Sócio Classe B
- Interdição ou Incapacidade de Sócio Classe B

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – Exclusão Administrativa e Retirada Voluntária de Sócio Classe A

O presente contrato **não** admite exclusão administrativa (*art. 1.085 do Código Civil*) de sócio detentor de quotas de Classe A, salvo se por desídia grave, o que precisa ser validado pela via judicial. Os sócios Classe A podem, no entanto, voluntariamente querer sair da sociedade. Nesse caso, e conforme previsão expressa no item 4.4.3, seção IV, do Manual de Registro de Ltda, Anexo IV da IN 81, alterado pela Instrução Normativa DREI nº 55, de 2 de junho de 2021, deverá ser respeitado o prazo mínimo e antecedente de 30 (*trinta*) dias, devendo o sócio retirante comunicar aos sócios remanescentes sua decisão, através de notificação escrita, que produzirá seus devidos efeitos em 60 (*sessenta*) dias após o recebimento comprovado dos sócios notificados. Essa cláusula não se confunde com eventual doação de cotas futuras, mas escolha unilateral do Sócio Classe A em sair da sociedade recebendo, para tanto, a apuração de haveres que, nesse caso, deverá ser feita com base no valor exato do capital social, sem qualquer acréscimo de qualquer natureza, na forma do artigo 315 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – Falecimento de Sócio Classe A

Em caso de falecimento de sócio detentor de quotas Classe A, as cotas serão liquidadas pelo exato valor nominal do capital social, e, quando oportuno, se fará a redução do capital social na mesma proporção - sem necessidade de finalização de inventário ou qualquer outra autorização. Isso porque na hipótese de falecimento de um dos Sócios Classe A, a Empresa fará a apuração de haveres baseada no exato valor nominal das cotas do sócio falecido da Classe A, valor esse a ser pago aos herdeiros dentro de 60 (*sessenta*) dias do falecimento do mesmo para que o montante possa ser inventariado pela família do sócio falecido. O pagamento da apuração de haveres gera o imediato direito ao reajuste do capital social com a redução da referida cota, visto que não é a sociedade que será inventariada, mas a apuração de haveres advinda da mesma.

Parágrafo Único. Na ocasião do falecimento ou retirada de todos os detentores da Classe A, hoje **LUIZ ROBERTO COGO** e **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, os poderes políticos de voto serão restabelecidos para a Classe B e demais cláusulas de direito protetivo da minoria da Classe A perdem o efeito em relação à sociedade, uma vez que não mais aplicável pela ausência superveniente de sócios Classe A. Nenhum outro sócio pode assumir cotas Classe A, a não ser na hipótese de um reajuste e readequação de todo Contrato Social para reajuste de todas as classes e seus direitos e deveres.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – Interdição ou Incapacidade de Sócio Classe A

Em caso de interdição ou incapacidade superveniente de sócio detentor de quotas classe A, a sociedade continuará sem alteração. No entanto, caberá à Sociedade realizar o pagamento referente ao usufruto e lucros do sócio incapacitado ao curador judicialmente apontado, através de transferência bancária de titularidade do mesmo, ou nas condições previstas em acordo de sócios, segundo os termos indicados no mesmo instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – Exclusão Administrativa de Sócio Classe B

Os sócios detentores de quotas de classe B poderão ser excluídos de forma administrativa, na forma do art. 1.085 do Código Civil, mediante o registro de alteração contratual com a aprovação dos sócios detentores da maioria votante das quotas de classe A. Essa cláusula não se confunde com a *call option*.

Parágrafo Primeiro. Nesse caso, caberá aos sócios de Classe A a definição da metodologia de apuração de haveres, que pode seguir o preceito da *call option*, ou a regra de retirada voluntária de sócios Classe B, ou o valor exato nominal das cotas sociais conforme o último Contrato Social ou, ainda, uma avaliação do patrimônio líquido da empresa. Em nenhuma hipótese frutos futuros poderão ser considerados no cálculo da exclusão do Sócio Classe B.

Parágrafo Segundo. Após o falecimento de todos os Sócios Classe A, e a restauração dos direitos políticos aos sócios de Classe B, a eventual exclusão de um dos sócios deverá seguir os trâmites legais. Nessa hipótese, será devida a apuração de haveres, não sendo possível a aplicação da metodologia de Fluxo de Caixa Descontado, mas a apuração de haveres do sócio excluído dar-se-á por balanço de determinação do valor patrimonial das quotas/ações que será levantado à data do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – Retirada Voluntária de Sócio Classe B

Para qualquer caso de retirada voluntária de sócio Classe B, conforme previsão expressa no item 4.4.3, seção IV, do Manual de Registro de Ltda, Anexo IV da IN 81, alterado pela Instrução Normativa DREI nº 55, de 2 de junho de 2021, deverá ser respeitado o prazo mínimo e antecedente de 30 (*trinta*) dias, devendo o sócio retirante comunicar aos sócios remanescentes sua decisão, através de notificação escrita, que produzirá seus devidos efeitos em 60 (sessenta) dias após o recebimento comprovado dos sócios notificados. Nesses casos, o sócio retirante exerce seu direito de opção de venda (*put option*) no valor fixo de R\$ 1,00 (*um real*), independente do valor de suas cotas sociais e/ou do patrimônio líquido da empresa. Essa hipótese não se confunde com a venda das cotas com a consensual aceitação dos demais sócios e o respeito ao Direito de Preferência.

Parágrafo Único. A sociedade será resolvida em relação ao sócio retirante ao final do prazo estipulado no parágrafo anterior, devendo a sociedade ao final do mesmo, arquivar a notificação de retirada, devidamente assinada pelo retirante e com recebimento cientificado pelo remanescente, na Junta comercial competente, que por sua vez anotará no cadastro da empresa a retirada do sócio, não havendo necessidade de alteração contratual imediata.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – Falecimento e Interdição de Sócio Classe B

As tratativas quando do falecimento de Sócios Classe B se dividem em dois momentos:

- a)** Falecimento ou Interdição de Sócio Classe B **antes** do Falecimento de todos os Sócios Classe A
- b)** Falecimento do Sócio Classe B **depois** do falecimento de todos os sócios Classe A

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Falecimento de Sócio Classe B **antes** do Falecimento de todos Sócios Classe A // Da **Reversão** da Cessão Não Onerosa

Na hipótese de falecimento de **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e/ou de **RODRIGO ALVES COGO** **antes** do falecimento dos CEDENTES, a totalidade das quotas doadas àquele sócio falecido retornará automaticamente para o patrimônio de ambos os **LUIZ ROBERTO COGO** e/ou **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** ou, caso um dos ora CEDENTES faleça antes, a integralidade retorna para o CEDENTE que sobreviver, nos termos do art. 547 do Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – Interdição de Sócio Classe B **antes** da morte dos Sócios Classe A

Da **Reversão** da Cessão Não Onerosa // Por Instituição dos Sócios

Considerando a liberalidade contratual entre as partes, todas capazes, decide-se pelo uso estendido - ora acordado - do artigo 547, CC/02, de modo que a reversão da cessão não onerosa também pode ocorrer em caso superveniente de um dos **CESSIONÁRIOS** Classe B se encontrar incapaz ou interditado, mas não apenas em caso de morte (*conforme cláusula anterior*). Essa reversão não pode, por outro lado, prejudicar eventual legítima, se for o caso. A razão, no entanto, dessa reversão é para que as partes possam reorganizar os objetivos sociais. Sendo assim, na hipótese de interdição ou incapacidade superveniente de **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e/ou de **RODRIGO ALVES COGO** **antes** do falecimento dos CEDENTES, a totalidade das quotas doadas àquele sócio falecido retornará automaticamente para o patrimônio de ambos os **LUIZ ROBERTO COGO** e/ou **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** ou, caso um dos ora CEDENTES faleça antes, a integralidade retorna para o DOADOR que sobreviver, nos termos do art. 547 do Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – Falecimento de Sócio Classe B **após** morte dos Sócios Classe A

Em caso de falecimento de sócio detentor de cotas Classe B **após** o falecimento de ambos **LUIZ ROBERTO COGO** e de **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, as cotas Classe B do sócio falecido serão sucedidas exclusivamente pelos filhos herdeiros, vez que o eventual cônjuge não herda as cotas vide doação ora realizada nesse pacto (*e acaso o fazendo por força judicial, deverá respeitar os comandos da Cláusula Vigésima-Terceira*). Reitera-se que essa Cláusula Vigésima-Segunda se aplica no cenário de um dos ora sócios Classe B falecerem **depois de ambos** os Sócios Classe A, de modo que se o falecimento do Classe B ocorrer ainda com um ou dos sócios Classe A em vida, a regra a ser adotada está disposta na Cláusula Vigésima. O procedimento de sucessão dos herdeiros / filhos dos sócios de Classe B, para fins da hipótese da Cláusula Vigésima-Segunda, **estará condicionado à faixa etária em que esses herdeiros se encontrem no momento da sucessão**, assim resumido:

- a. Herdeiros com **MAIS** de 25 anos: assumem as cotas Classe B compatível com seu quinhão
- b. Herdeiros com **MENOS** de 25 anos: aqueles com mais de 25 anos assumem a sua cota-parte/quinhão na Classe B e os menores de 25 anos terão as cotas Classes B convertidas em Classe C até que completem 25 anos, conforme estipulado abaixo nessa cláusula

Parágrafo Primeiro. Sucessores dos Sócios Classe B com MAIS de 25 anos

Se um ou mais sucessores de **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e/ou de **RODRIGO ALVES COGO** tiver 25 anos completos na data da abertura da sucessão, estes herdeiros terão o direito de assumir as próprias Cotas Classe B - conforme seu quinhão - com todos seus direitos e deveres societários como ora dispostos. Nesse cenário em que os Sócios Classe A já faleceram, as Cotas Classe B já terão os seus direitos político e econômicos totalmente estabelecidos (*conforme Cláusula Décima-Quinta, parágrafo único*), que serão, portanto, transferidos ao sucessor maior de 25 anos completos.

Parágrafo Segundo. Sucessores dos Sócios Classe B com MENOS de 25 anos

Se um ou mais sucessores de **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** e/ou de **RODRIGO ALVES COGO** **não** tiver 25 anos completos na data da abertura da sucessão, estes herdeiros terão as Cotas Classe B a que teriam direito convertidas em Classe C, ora definidas como:

Cotas Classe C	Situação
Direito Político (voto, veto, decisão...)	Suspenso
Direito Econômico (dividendos, frutos...)	Retenção e Reserva Obrigatória
Tempo de Duração	Temporário, conforme idade dos sócios e até atingir 25 anos completos
A quem se destina	Aos herdeiros dos Sócios Classe B apenas na hipótese de terem menos de 25 anos quando do falecimento de seu pai ou mãe (sócio Classe B)

Alínea “a” – Mudança Contrato Social

O Sócio Classe B sobrevivente terá o dever de fazer os ajustes societários para que conste a nova estrutura societária, seja com os herdeiros maiores de 25 anos com as suas cotas Classe B ou a conversão das Cotas Classe B para C na ocasião de terem menos de 25 anos completos.

Alínea “b” – Suspensão de Direitos Políticos

A Classe C não tem direito a voto, veto ou decisão de qualquer tipo, tampouco direitos de administração. Os sócios Classe C continuam com o direito de serem convocados para reuniões anuais, mas sem direito a voz ou envolvimento nas decisões empresariais, nem mesmo quanto ao destino da cota-parte retida dos dividendos da Classe C. Este contrato não modifica o contexto e preceito do art. 1.689, CC, visto que não se está a afastar direito dos genitores na administração dos bens dos filhos no exercício do poder familiar. O caso é de administração da empresa Cogo Participações com o dever fiduciário do administrador sobrevivente em relação aos herdeiros Classe C, menores de idade. O direito de representação do pai/mãe não está alterado, e o que está modulado é o direito político (quem quer que seja o sócio) da Classe C.

Alínea “c” – Obrigação de Reter, Reservar e Render Lucros Passíveis de Distribuição à Menores

Enquanto os sucessores não atingirem 25 anos completos, o sócio sobrevivente **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** terão a obrigação societária de cuidar dos frutos, rendimentos e direitos econômicos dos sucessores menores de 25 anos. A administração fiduciária (art. 1.245 CC) desse patrimônio deve respeitar o zelo, lisura e interesse de todos, incluindo a empresa, o administrador sobrevivente e os menores de 25 anos, de modo a não existir confusão patrimonial. Todo e qualquer lucro dos herdeiros Classe C serão contabilmente apurados, mas não distribuídos até os 25 anos, permanecendo como “lucros retidos reservados”, aplicados em investimento de baixo risco (*investimentos em renda fixa como CDBs, fundos DI, Tesouro Selic*) por conta da sociedade, com todos os rendimentos sendo igualmente reservados. Esse “lucro retido reservado”, no entanto, não gera alteração de participação societária, uma vez que esse investimento será **integralmente** (*com todas as correções*) transferido para o herdeiro sucessor quando completar os 25 anos de idade. Igualmente, não gera Imposto de Renda sobre o rendimento, visto que o lucro retido não torna o saldo um valor da pessoa física até a efetiva distribuição. Deixa-se claro que a retenção é de valores que seriam **distribuídos para as pessoas físicas**, do que se entende que o outro sócio Classe B sobrevivente terá igualmente retirado esse valor para a sua pessoa física, ao mesmo tempo que reservará em conta própria aquele valor retido da proporção não distribuída dos herdeiros menores de 25 anos completos. Essa distribuição **não** se trata de distribuição desproporcional (*ainda que autorizada por esse contrato*). A distribuição (*proporcional ou não, a depender do caso concreto*) será justa e apenas - para fins desse artigo, só será **retida e reservada** em prol de um ou mais sócios (os menores de 25 anos) para futuro pagamento, sem prejuízo das correções do investimento. O Sócio Classe B sobrevivente deverá formalizar toda decisão de distribuição de lucros e reserva/retenção, com balanço demonstrando os valores correspondentes a cada Classe C, separando-se na contabilidade como “obrigação de pagamento futuro em reserva para herdeiros”. Todo custo tributário ou operacional desse investimento (*como tributo sobre ganho de capital, taxas de investimento, taxas bancárias e etc*) serão arcados pela empresa com dispêndio da própria conta de investimento do saldo retido. O valor investido não estará sujeito a garantia de rentabilidade, respondendo o administrador apenas por dolo ou culpa grave na escolha dos instrumentos financeiros. O

administrador sobrevivivo ainda deverá observar os seguintes pontos:

- Balanço anual com nota explicativa específica sobre saldo reservado para cada herdeiro Classe C.
- Aplicação em conta bancária separada ou conta investimento vinculada à empresa.
- Relatórios financeiros enviados anualmente aos representantes legais dos menores, com cláusula de prestação de contas simplificada.
- O saldo retido deve ser listado como subconta contábil de passivo, não como patrimônio líquido;

Alínea “d” – Impossibilidade de Reajuste Societário

Em **nenhuma** hipótese esse valor retido e reservado (com rendimento) será critério para reajuste de participação acionária entre as partes, como se o valor tivesse sido um acréscimo de capital alocado pelo menor de 25 anos. Não se trata de aporte adicional, mas uma postergação da distribuição do saldo para a PF até que se complete 25 anos.

Alínea “e” – Atingimento dos 25 anos e Conversão de Classe C para Classe B

Ao atingirem 25 anos completos, os herdeiros sucessores dos Sócios Classe B terão as suas cotas Classe C convertidas em Classe B, na mesma proporção e valores, sem que isso gere perda ou ganho de participação acionária. Quando do atingimento dos 25 anos completos, a empresa operacionalizará o desinvestimento daquela distribuição retida, e após a retenção de todos os valores relativos à tributos e taxas, transferirá o saldo correspondente à conta corrente da pessoa física do herdeiro que, agora, completou 25 anos e que teve sua cota Convertida de Classe C para Classe B.

Alínea “f” – Da Administração da Empresa Durante a Vigência de Classe C e Bônus de Governança

Enquanto durar a existência de uma Classe C, o sócio sobrevivivo **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** deverá registrar em livro empresarial todas as movimentações financeiras e societárias dividido por cota, independente do tipo de Classe. Após um ano de todos os herdeiros sucessores completarem 25 anos, o sócio sobrevivivo Classe B, **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO**, terá direito a um bônus equivalente a de R\$ 20.000,00 (*vinte mil reais*) por ano até o herdeiro completar os 25 anos, mas desde que não tenha existido nenhuma falha, desídia, desvio ou prejuízo aos herdeiros menores de 25 anos questionados dentro desse período de 1 ano. Esse saldo será pago pela empresa como um bônus ao herdeiro sobrevivivo, limitado, no entanto, ao valor de R\$ 300.000 (*trezentos mil reais*) - ou o valor compatível máximo a 15 anos de administração. Inclui-se nas obrigações para o direito ao bônus o devido respeito aos procedimentos de reserva de lucros, conforme disposto na alínea “c” no que tange ao processo de decisão de distribuição de lucros e reserva/retenção, com balanço demonstrando os valores correspondentes a cada Classe C, separando-se na contabilidade como “patrimônio em reserva para herdeiros”.

Parágrafo Terceiro – Da Obrigação de Custeio e da Carta de Desejo

Enquanto os herdeiros sucessores menores de 25 anos estiverem nessa condição, o sócio Classe B sobrevivivo **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** deverão respeitar a **Carta de Desejos** para fins de custeio, repasse e pro-labore dos sócios menores de 25 anos. A Carta de

Desejos (Wish Letter) é documento interno de orientação vinculante que não precisa ser registrado em Junta Comercial, mas pode ser revista a qualquer tempo, desde que sempre esteja devidamente assinada digitalmente por todos os sócios. A Carta de Desejos vai listar o uso do patrimônio empresarial para fins de custeio dos sócios no desenvolvimento de suas atividades societárias, entendendo-se, desde já, que a educação, saúde e moradia dos menores de 25 anos é elemento essencial para o desenvolvimento societário, de modo que cheguem na idade de 25 anos com toda capacidade mental e intelectual para a consecução das suas obrigações como sócio dotado de votos. A Carta de Desejos deverá conter os seguintes itens:

- Despesas de saúde
- Despesas de educação
- Despesas de moradia
- Despesas de vida
- Outras despesas essenciais ao desenvolvimento como sócio

Alínea “a” – Caberá ao administrador sobrevivo a gestão contábil desses dispêndios. A princípio, as despesas contidas na Carta de Desejos não serão suportadas pelo valor de dividendos retidos, mas pelo caixa da empresa. A única opção de retirar dos dividendos retidos é SE houver um excesso de gasto para além da disposição societária definida na Carta de Desejos.

Parágrafo Quarto – Limitação no Direito à Informação

Por liberalidade econômica, a empresa não tem o objetivo de reportar à representantes de herdeiros, mas aos herdeiros apenas. Assim sendo, enquanto os herdeiros sucessores dos Sócios Classe B estiverem com menos de 25 anos (portanto, Classe C), terão o direito de informação restrito para que a partir dos 18 anos de idade tenham direito a participar da reunião anual da Sociedade, no entanto, sem direito a voto, veto ou voz, mas tão somente como ouvinte. A partir da conversão da cota para Classe B, o herdeiro passa a ter o direito à informação reestabelecido, conforme contornos da Classe B.

Parágrafo Quinto – Incomunicabilidade, Inalienabilidade e Impenhorabilidade

Às Classes C são colocados os gravames da incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. No entanto, o sócio sobrevivo **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** poderá exercer o Direito de Arraste caso respeitadas as regras de Valor Justo de Mercado conforme Cláusula Vigésima-Quinta, sem, no entanto, ter a necessidade de que o sobrevivo tenha no mínimo 75% da empresa.

Parágrafo Sexto – Direito de Call Option Condicionado

Na hipótese de uma decisão judicial que imponha que o tutor/representante dos herdeiros sucessores (Classe C) seja aceito na empresa como representante legal para fins societários com direitos de voto, veto ou voz, nascerá o direito ao sócio sobrevivo **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** ou **RODRIGO ALVES COGO** de comprar as cotas Classe C através de uma opção de compra no valor histórico quando da formação da empresa (*proporcional aos R\$ 10.000 de formação*), sendo desde já entendido por todos, inclusive os Classe B, que se trata de uma decisão negocial e pensada.

Parágrafo Sétimo – Sobrevivência da Cláusula

Caso qualquer cláusula seja considerada inválida judicialmente, o restante se mantém íntegro, conforme cláusula de salvaguarda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA – Tratativas quanto ao Divórcio ou Fim de União Estável de Sócio

A sociedade não admite, em qualquer hipótese de divórcio ou de fim de união estável, entrada do ex cônjuges e/ou ex-companheiros de sócios, ainda que em razão de seu regime de partilha de bens, configure este, coproprietário das quotas do sócio em questão, não podendo, de maneira alguma, exercer direito a voto ou criar qualquer imbróglio que venha a obstaculizar o funcionamento da empresa, sua saúde econômica, contábil e financeira, e a paz e harmonia da sociedade. Vale a ressalva de que a aquisição primária das cotas quando da criação da empresa pela sócia **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO** foi por **sub-rogação** de capital anteriormente doado, de modo que em nenhum tipo de regime de casamento a lei prescreve a partilha dos valores inicialmente subscritos e nem, por certo, dos valores recebidos por doação futura de cotas. **Outrossim, a cláusula de incomunicabilidade também atinge os seus frutos e futuros desenvolvimentos e valoração patrimonial da empresa, independente de lei superveniente que disponha em contrário.**

Parágrafo Único. Se em razão de divórcio que, não alcançado consenso, por força de decisão judicial, obrigue apuração de haveres do sócio em questão, desconsiderando o pactuado no *caput* desta cláusula, a referida apuração deverá ser levantada, sem que haja dissolução da sociedade, havendo apenas a redução do capital e participação societária do sócio divorciado, na exata proporção, que e se, couber ao seu ex-cônjuge ou ex-companheiro, na data base da apuração, neste caso a sentença judicial transitada em julgado. Nesses casos, determina-se que a eleição da metodologia de ressarcimento terá como base o valor nominal integralizado no capital social quando da criação da empresa (*aquisição primária das cotas*), excluindo-se ainda, expressamente, o uso da metodologia de Fluxo de Caixa Descontado, apuração de haveres com base em valuation, lucro futuro, e avaliação de fundo de comércio, ou outros termos dados para avaliação de bens intangíveis, tais como ponto, clientela e marca, apurando-se tão somente o valor nominal e histórico que foi efetivamente integralizado no capital social pelo sócio da Classe B, extraindo dessa base, portanto, as cotas advindas de doação. Reitera-se que essa hipótese é remota e apenas na ocasião de uma decisão judicial que determine (*equivocadamente*) a inclusão dessas cotas na divisão de bens pelo divórcio ou fim da união estável, vez que tais cotas fazem parte de patrimônio particular das partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA – Cessão de Cotas e Direito de Preferência

As quotas de classe B são indivisíveis em relação à sociedade, ficando expressamente proibida a venda, doação ou transferência das quotas de classe B de qualquer dos sócios, sem o prévio consentimento expresso da maioria dos sócios detentores de quotas de classe A, que terão direito de preferência na sua aquisição, na proporção das que possuírem, pelo mesmo valor que tenham sido adquiridas pelo sócio detentor de quotas classe B ou por outro valor acordado entre as partes. Após o Direito de Preferência dos Sócios de Classe A, os outros sócios de Classe B terão o seu Direito de Preferência, em igual

concorrência, vencendo quem pagar o maior preço ao sócio retirante.

Parágrafo Primeiro. Caso os sócios com direito a voto não exerçam o direito de preferência no prazo de 60 (sessenta) dias contados da oferta, e se os sócios Classe A assim concordarem, poderá o sócio ofertante vender, ceder, doar ou transferir suas quotas a terceiros, mediante a expressa aprovação dos sócios detentores de quotas Classe A acerca da admissão de terceiro, tendo em vista a importância da *affectio societatis* e o caráter *intuitu personae*, intrínseco a natureza das quotas na formação e continuidade da sociedade. A cessão gratuita ou onerosa das cotas Classe B prescindem, portanto, de dupla fase, a primeira de recusa ou silêncio quanto ao Direito de Preferência e, depois, da aceitação do terceiro interessado.

Parágrafo Segundo. Fica desde já estabelecido que a falta de manifestação, pelos sócios Intencionados Ofertados ou pela sociedade envolvida, desde que devidamente comprovado o recebimento por cartório, a respeito da oferta constante da Notificação de Intenção de Alienação dentro dos respectivos prazos de exercício do Direito de Preferência, será considerada como renúncia ao exercício do Direito de Preferência. No entanto, a renúncia de preferência não significa a concordância na venda. A cessão para terceiros ainda precisa, portanto, passar por dois crivos dos Sócios de Classe A, a permissão da venda, doação ou transferência e a concordância em relação ao terceiro comprador.

Parágrafo Terceiro. Na ocorrência de compra por um dos Intencionados (“Cessão Interna”) que resulte em concentração de poder deste, a Governança Corporativa deverá ser reestruturada com o fim de garantir a segurança societária e atendimento dos interesses de todos os Sócios.

Parágrafo Quarto. Qualquer Alienação ou transferência de quotas efetuada sem a observância das disposições deste Capítulo será considerada nula de pleno direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA – Tag Along & Drag Along

Após o falecimento de todos os Sócios Classe A, e se em algum momento houver um desbalanceamento de posição societária entre os sócios de Classe B (*por anterior cessão onerosa ou não*), o sócio majoritário poderá - respeitado o Direito de Preferência e as demais regras abaixo, pleitear a venda total de suas cotas.

Parágrafo Primeiro. Tag Along (Direito de Venda Conjunta): Nesses casos, o sócio minoritário terá o direito de exigir que a totalidade ou parte de suas quotas sejam alienadas em conjunto com as quotas do Cotista Ofertante, na mesma operação e nas mesmas condições contidas na Oferta do Potencial Adquirente. O Minoritário poderá optar pelo *tag along* dentro do prazo do Direito de Preferência (60 dias).

Alínea “a”. A compra das quotas indicadas ao Potencial Adquirente deverá efetivar-se dentro de, no máximo, 120 (*cento e vinte*) dias, contados a partir da data do recebimento, pelo Cotista Ofertante, da Notificação de Intenção de Compra por terceiro. Essa Notificação de Intenção de Compra deverá ser repassada para o cotista minoritário em no máximo 10 dias do seu recebimento.

Parágrafo Segundo. Drag Along (Direito De Arraste): Se o sócio Classe B for majoritário com 75% (*setenta e cinco por cento*) ou mais da participação societária, este poderá ofertar a venda total de 100% das cotas empresariais (*Drag Along*) e obrigar o sócio minoritário a vender sua participação em conjunto com a alienação operada pelo Majoritário, desde que, no entanto, o preço de venda seja esteja em concordância com a metodologia exposta nesse Contrato Social de “Valor Justo de Mercado”. O Direito de Preferência também precisa ser respeitado nesses casos, e a decisão de arrastar os minoritários deve ser tomada dentro desse mesmo período. A validade da Intenção de Compra e a operação da venda em si deve ser concretizada em até 120 (*cento e vinte*) dias contados a partir da data do recebimento pelo Cotista Majoritário da Notificação da Intenção de Compra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA – Da Anti-Diluição

Enquanto ambos os Sócios Classe A permanecerem vivos, qualquer evento que possa resultar em diluição das participações societárias (incluindo, mas não se limitando a, novas integralizações de bens, aportes financeiros pelos próprios sócios ou por terceiros, aumento de capital mediante incorporação de reservas ou qualquer outra forma de capitalização) somente poderá ser realizado mediante aprovação prévia da maioria votante dos sócios. Após o falecimento de ambos os Sócios Classe A, a aplicação desta cláusula de anti-diluição assume caráter restritivo, de modo que qualquer ato societário que possa ensejar diluição requererá motivação e justificativa expressas, bem como anuência unânime e por escrito de todos os sócios.

Parágrafo Primeiro. Caso qualquer Sócio Classe B pratique ato ou deliberação societária que implique possível ou efetiva diluição das participações dos demais sócios, sem a devida justificativa ou sem consentimento unânime e escrito de todos, o(s) sócio(s) prejudicado(s) poderá(ão) invocar imediatamente a presente cláusula de anti-diluição, objetivando o restabelecimento das proporções societárias originais.

Parágrafo Segundo. Hipóteses de Diluição Injustificada

Para efeitos desta cláusula, consideram-se diluições injustificadas (*sem prejuízo de outros cenários não listados*) quaisquer atos societários ou negociais praticados unilateralmente ou sem a aprovação unânime dos sócios, tais como:

- X. **Aumento de capital realizado por apenas um sócio**, sem oportunizar subscrição proporcional aos demais;
- XI. **Incorporação de reservas ao capital ou emissão primária de novas cotas/ações** (inclusive preferenciais, em eventual conversão em S/A) sem consulta e concordância prévias;
- XII. **Aporte de terceiro (pessoa física ou jurídica) para ingresso na sociedade**, sem justificativa plausível e aceitação formal de todos os sócios;
- XIII. **Venda parcial ou total de participação societária (cotas ou ações) por preço notoriamente inferior ao Valor Justo de Mercado**, sem anuência inequívoca dos demais sócios, ocasionando redução indireta de valor para os que permanecem;

- XIV. **Conversão unilateral de dívidas, debêntures, empréstimos, opções, warrants ou quaisquer instrumentos conversíveis em cotas/ações**, sem oferecer igualdade de condições aos demais ou sem aprovação por escrito;
- XV. **Compensação de créditos para subscrição de novas cotas/ações sem possibilidade de participação proporcional dos demais**;
- XVI. **Resgate ou amortização de cotas/ações apenas de determinados sócios**, sem critério isonômico, resultando em diluição efetiva dos demais;
- XVII. **Fusão, cisão, incorporação ou qualquer reorganização societária interna**, sem transparência ou sem critérios equânimes, que leve à redução proporcional de participação dos sócios minoritários;
- XVIII. Qualquer outro ato ou contrato, unilateral ou desmotivado, que de forma direta ou indireta acarrete a diminuição das participações dos sócios dissidentes.

Parágrafo Terceiro. Quando configurada diluição não justificada, a Sociedade, bem como o(s) sócio(s) responsável(is) pelo ato, deverão proceder aos ajustes necessários e proporcionais na quantidade de cotas ou ações, de modo a restaurar a participação societária anteriormente detida pelo(s) sócio(s) prejudicado(s), conforme a proporção vigente na data imediatamente anterior ao evento de diluição.

Parágrafo Quarto. Esta cláusula prevalece sobre quaisquer disposições contratuais ou estatutárias em contrário, podendo ser exigida de pleno direito pelo(s) sócio(s) prejudicado(s), constituindo título executivo extrajudicial para fins de eventual cobrança, recomposição das participações e indenização por perdas e danos, se cabível.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA – Balanço Patrimonial (Art. 1.065 do CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA – Distribuição de Lucros

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-NONA – Declaração de Desimpedimento do Administrador

O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – Eleição de Foro

As partes elegem o Foro da Comarca de Vitória/ES para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim constituída, assinam o presente instrumento particular, em via única.

Vitória/ES, 13 de Maio de 2025.

LUIZ ROBERTO COGO

EDNA ALVES DOS SANTOS COGO

RODRIGO ALVES COGO

CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO

Visto: Lucas Pimenta Júdice
OAB/ES 14.477

Visto: Maria Ines Cogo da Silva
Contadora
CPF 007.042.758-56



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COGO PATRIMONIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11176816705	
03277414817	
80974910872	
11712131745	